STUDIEN UND TEXTE ZUR SOZIALGESCHICHTE
DER LITERATUR

Herausgegeben von
Wolfgang Frühwald, Georg Jäger, Dieter Langewiesche,
Alberto Martino, Rainer Wohlfeil

Band 65

Inge Weiler

Giftmordwissen und Giftmörderinnen

Eine diskursgeschichtliche Studie

Max Niemeyer Verlag
Tübingen 1998

Redaktion des Bandes: Georg Jäger

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme

Weiler, Inge: Giftmordwissen und Giftmörderinnen : eine diskursgeschichtliche Studie / Inge Weiler. – Tübingen : Niemeyer, 1998
(Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur ; Bd. 65)

ISBN 3-484-35065-2 ISSN 0174-4410

© Max Niemeyer Verlag GmbH & Co. KG, Tübingen 1998
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Printed in Germany.
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Druck: Weihert-Druck, Darmstadt
Einband: Geiger, Ammerbuch

Vorwort

Die vorliegende Studie ist das Ergebnis einer langjährigen Auseinandersetzung mit alltagsweltlichen, literarischen und wissenschaftlichen Vorstellungen vom – angeblich ›typisch weiblichen‹ – Giftverbrechen. An dieser Stelle möchte ich all denen danken, die zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben. Hier ist als erster Herr Prof. Dr. Jörg Schönert zu nennen, der meine Arbeit vorbildlich betreute und mich stets mit Anregungen, Rat und Kritik unterstützt hat. Danken möchte ich ferner meinem Lebensgefährten und nunmehrigem Ehemann, der mir im Verlauf des gesamten Projektes hilfreich zur Seite gestanden hat und meinen Freunden, die durch ihre Zuwendung und Unterstützung, aber auch durch ihre Hilfe einen entscheidenden Beitrag zur Fertigstellung dieser Arbeit geleistet haben. Auch der Studienstiftung des Deutschen Volkes sei für die Förderung herzlich gedankt.

Wer spricht von Siegen?

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 1

I. Die typisch weibliche Giftmischerin: Genese und Transformation eines Stereotyps 11

1. Pitavalgeschichten 11
   1.1 Die Ausdifferenzierung der Sozialsysteme Recht und Literatur . 11
   1.2 Pitavalgeschichten: Genese und Transformation eines Genres . 14
   1.3 *Der neue Pitaval* 17

2. Die typisch weibliche Giftmischerin. 21
   2.1 Die vier ›Heroinen des Giftmordes‹ im *Neuen Pitaval* 22
   2.2 Vorstellungen vom weiblichen Geschlechtscharakter 25
   2.3 Literarische Anteile im Giftmordwissen 30
      2.3.1 ›Große‹ und ›gemeine‹ Giftmischerinnen 31
      2.3.2 Das Modell der poetischen Gerechtigkeit. 34
   2.4 Zwischenbilanz: Das Giftmord-Stereotyp im *Neuen Pitaval* . . 40

II. Das Giftmord-Stereotyp in der veränderten rechtskulturellen Konstellation 43

1. Pluralismus des Wissens 43

2. Fachdiskurse 47
   2.1 Der psychiatrische Diskurs 48
   2.2 Der juristische Diskurs 54
   2.3 Positionen der Kriminologie 57

3. Interdiskurs und Rechtskultur. 64
   3.1 Die Gerichtsberichterstattung der Publizistik 64
   3.2 Kriminalliteratur und Pitavaltradition 67

4. Die Verwissenschaftlichung des Giftmord-Stereotyps 75
4.1 Psychologie des Weibes 76
4.2 Psychologie des Giftmordes 88
4.3 Zirkelschlüsse des Wissens: ›Verbrechermenschen‹ und ›Rätselweiber‹ 94

5. Ansätze zu einer neuen Psychologie der Frau 100

III. Die neuen Giftmischerinnen: Von der Jahrhundertwende bis in die dreißiger Jahre 111

1. Giftmischerinnen in der Publizistik 111
1.1 Der Fall Grete Beier 112
1.1.1 Pluralismus der Deutungsmuster 117
1.1.2 Die letzte ›sensationelle Wendung‹: Die Hinrichtung Grete Beiers 124
1.1.3 Grete Beier und die Psychologie des Weibes 127
1.2 Der Fall Klein/Nebbe 131
1.2.1 Die ersten Berichte: »Entmenschte Frauen« 134
1.2.2 Das soziale Drama: »Zerrüttete Ehen« 137
1.2.3 Grenzfälle: Sexualverbrecherinnen oder »Verbrecherinnen aus Liebe« 139
1.2.4 Die typisch weibliche Giftmischerin 144
1.2.5 Schlußbemerkung zum Fall Klein/Nebbe 146
1.3 Der Fall Milica Vukobrankovics 149
1.3.1 Milica Vukobrankovics als ›dämonisches Weib‹ 152
1.3.2 ›Tückische Heuchlerin‹ oder hysterische Triebtäterin? . 154
1.3.3 Schlußbemerkung zum Fall Vukobrankovics 158
1.4 Die ungarischen Giftmordfälle 159
1.4.1 »Das Dorf der Sünde« 161
1.4.2 Die »Messalinen von Nagyrev« 163
1.4.3 »Primitive Bauernweiber« 167
1.4.4 Schlußbemerkung zu den ungarischen Giftmordfällen . 170
1.5 Die ›Verbrechermenschen‹ der Publizistik 171

2. Fachdiskurse und Populärwissenschaft 180
2.1 Der Fall Grete Beier 181
2.1.1 ›Moralisch minderwertig‹, aber zurechnungsfähig: Das neuropathologische Gutachten 181
2.1.2 Die Schriften Erich Wulffens: Grete Beier als Sexualverbrecherin und große Giftmischerin 184
2.2 Der Fall Milica Vukobrankovics 187
2.3 Der Fall Klein/Nebbe 188
2.3.1 Grenzfälle der Sexualwissenschaft 188

2.3.2 Die Anklageschrift des Oberstaatsanwaltes 195
2.4 Die »Hexenküche« im Theißwinkel 197
2.5 Schlußbemerkung 200

3. Pitavaltradition und ›schöne Literatur‹ 202
3.1 Die Renaissance der ›vier Heroinen des Giftmordes‹ 203
3.2 Grete Beier in der Pitavaltradition 206
3.3 Die Serie *Außenseiter der Gesellschaft* 217
3.3.1 Ernst Weiß: *Der Fall Vukobrankovics* 219
3.3.1.1 Der »Giftkomplex« 220
3.3.1.2 Milica Vukobrankovics als ›entartete Verbrecherin‹ . . 223
3.3.1.3 Der Grenzfall: Zweckstrafe statt Sühne 224
3.3.2 A. Döblin: *Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord* . 228
3.3.2.1 Die wissenschaftlichen Grundlagen der ›Fallgeschichte‹ 229
3.3.2.2 Die Destruktion des Klischees 237
3.3.2.3 Die Kritik der Schuldzuschreibungspraxis 241
3.3.2.4 Das Textmodell der *Freundinnen* 243
3.4 Claire Goll: *Arsenik oder Jedes Opfer tötet seinen Mörder* . . . 247
3.5 Julius Hays Drama *Haben* 250

IV. Die Fortschreibung des Giftmord-Stereotyps in den 50er und 60er Jahren 255

1. Die Kontinuität des (kriminologischen) Wissens 258
1.1 Positionen zur Kriminalität der Frau 260
1.2 Der Giftmord als spezifisch weibliches Delikt 262

2. Kriminalitätswissen in der Medien- und rechtskulturellen Konstellation der 50er und 60er Jahre 268

3. Die neuen aktuellen Illustrierten 274
3.1 Die Kriminalitätsberichterstattung der Illustrierten 280
3.1.1 Die Fortsetzungsserien der Illustrierten 280
3.1.2 Der aktuelle Bildbericht 284
3.1.3 Die Urteile der Illustrierten 288

4. Giftmordsensationsprozesse in den Illustrierten 291
4.1 Der Fall Irmgard Swinka 291
4.1.1 ›Die Swinka‹: »Gift-Vamp« oder »feiger Schakal« . . . 293
4.1.2 Die ›ewige Giftmischerin‹ 296
4.2 Der Fall Christa Lehmann 297
4.2.1 Die kaltblütige Mörderin 299
4.2.2 Die ›enthemmte Frau‹ als typische Giftmischerin . . . 300
4.3 Der Fall Maria Rohrbach 303

4.3.1 Maria Rohrbach im aktuellen Bildbericht 307
4.3.2 Der Fall Rohrbach in Fortsetzungsserien 310
4.4 Schlußbemerkung 316

5. Die Giftmischerin in der Populärwissenschaft 319
5.1 Der Fall Irmgard Swinka 324
5.2 Der Fall Christa Lehmann 325
5.3 Der Fall Maria Rohrbach 327
5.4 Schlußbemerkung 329

6. Die Pitavaltradition 330
6.1 Tendenzen der neuen Pitaval-Literatur 332
6.2 Giftmordwissen in der neuen Pitavaltradition 336
6.2.1 Einzelfallbearbeitungen und kleinere Sammlungen . . 337
6.2.2 Die großen Sammlungen der 60er Jahre 345
6.2.2.1 Maximilian Jacta: *Berühmte Strafprozesse* 345
6.2.2.2 Mostar/Stemmle: *Der neue Pitaval* 347
6.3 Schlußbemerkung 352

V. Resümee und Ausblick 355

VI. Literaturverzeichnis 369

A. Quellen 369

B. Forschungsliteratur 403

Personenregister 419

Einleitung

Daß der Giftmord als die »Domäne des verbrecherischen Weibes«[1] anzusehen sei, darin waren sich nicht nur weite Teile der Publizistik und Literatur, sondern auch die Juristen, Kriminologen (bzw. Kriminalanthropologen, Kriminalpsychologen usw.), Ärzte und Psychiater des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts einig. Das »zärtere Geschlecht«, so der Kriminalpsychologe Krauss 1884, habe »im Giftmord« gegenüber dem Mann »entschieden Vorrang [...] gewonnen«.[2] Auch der Begründer der modernen Kriminalistik, der Strafrechtsprofessor Hans Gross, bezieht sich 1898 auf diesen Konsens: »Dass der Giftmord vorwiegend von Frauen begangen wird, ist bekannt, und in jeder modernen gerichtlichen Medicin und verwandten Werken wird darüber gesprochen«.[3] So schreibt der Nervenarzt und Lombroso-Übersetzer Hans Kurella 1893: »Das eigentliche Gebiet des Weibes aber ist Giftmord«.[4] Gustav Aschaffenburg, eine anerkannte »Autorität auf dem Gebiet der Kriminalpsychiatrie«,[5] stimmt ihm ebenso zu wie der bekannte Sexualwissenschaftler und Vorkämpfer der Sexualreform Iwan Bloch. »Bei den Vergiftungen«, so Aschaffenburg 1902, »ist der Anteil der Frauen größer als der der Männer«,[6] und Iwan Bloch schreibt 1908, daß der Giftmord »mit Vorliebe von Frauen begangen« werde.[7] »Dass der Giftmord vorwiegend von Frauen begangen wird,« so auch »der Staatsanwalt, Richter und

---

1 Kriminal-Prozesse aller Zeiten. Bd. 2: Der Inquisitions-Prozess [...]. Von Wilhelm Fischer. Heilbronn 1903. S. 140. Quellen und Forschungsliteratur werden in der vorliegenden Arbeit in der Regel nur mit ihrem Haupttitel angegeben, wobei jedoch die Kürzung mit Klammern kenntlich gemacht wird. Mehrfach zitierte Texte werden nach der ersten Anmerkung mit Kurztiteln versehen und zitiert. Die vollständigen Angaben sind dem Literatur- bzw. Quellenverzeichnis zu entnehmen. Bei den Quellen werden die Untertitel angeführt, falls diese für den entsprechenden Zusammenhang von Bedeutung sind. Darüber hinaus werden Quellen, denen im entsprechenden Teil der Arbeit ein besonderer Stellenwert zukommt, nicht in den Anmerkungen, sondern in runden Klammern im fortlaufenden Text zitiert.

2 A. Krauss: Die Psychologie des Verbrechens [...]. Tübingen 1884. S. 352.

3 Hans Gross: Criminalpsychologie. Graz 1898. S. 479.

4 Hans Kurella: Naturgeschichte des Verbrechens [...]. Stuttgart 1893. S. 162.

5 Monika Frommel: Internationale Reformbewegung zwischen 1880 und 1920. In: Erzählte Kriminalität [...]. Hg. von Jörg Schönert in Zusammenarbeit mit Konstantin Imm und Joachim Linder. Tübingen 1991. S. 467–495. S. 484.

6 Gustav Aschaffenburg (1903): Das Verbrechen und seine Bekämpfung [...]. 3. verb. Aufl. Heidelberg 1923. S. 180.

7 Iwan Bloch: Das Sexualleben unserer Zeit in seinen Beziehungen zur modernen Kultur. 7.–9., um einen Anh. verm. Stereotyp-Auflage. Berlin 1909. S. 634.

nachmalige Ministerialdirektor im sächsischen Justizministerium Erich Wulffen«,[8] »darüber sind alle Kriminalisten einig.«[9]

Einigkeit herrschte auch über die historische Kontinuität dieses Wissens. Hatte schon Kurella auf den altrömischen Chronisten Livius als Gewährsmann verwiesen,[10] so heißt es in einer psychiatrischen Studie über den Giftmordfall Abed: »Es ist geschichtliche Tatsache, daß Giftmorde meist von Frauen ausgeführt wurden«.[11] In seiner 1918 verfaßten Schrift *Psychologie des Giftmordes*[12] schreibt Erich Wulffen:

> Namentlich beleuchten sie alle die schon erwähnte Frage, daß als Giftverbrecher vorwiegend die Frau auftritt, was übrigens schon Livius, Sueton und Tazitus [sic!] bemerken, ja, wie noch zu erwähnen sein wird, auch in der noch weiter zurückliegenden Literatur bekannt war.[13]

Dieser Konsens der Gelehrten über die »starke Beteiligung des weiblichen Geschlechtes«[14] am Giftmord bzw. seine Gründe hierfür, kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß es dieses immer wieder postulierte ›weibliche Monopol‹[15] nie gegeben hat. »Bei den Vergiftungen«, so Alexander von Oettingen, »hält sich die Zahl der Männer und Frauen [...] fast die Waage, so daß die Wahrscheinlichkeit, durch einen Mann oder durch eine Frau vergiftet zu werden, beinahe gleich ist«.[16] Der hohe Frauenanteil, das war gegen Ende des 19. Jahrhunderts längst bekannt,[17] ist ein relativer, ergibt sich lediglich aus der geringen Beteiligung der Frauen an der allgemeinen Kriminalität. Dessenungeachtet, d.h. entgegen besseren Wissens, hielt die Fachwelt an der Behauptung fest, daß der Giftmord als »die Domäne des Weibes« anzusehen sei, wie der Kriminalist Robert Heindl noch 1926 in seiner vielbeachteten Schrift *Der Berufsverbrecher* schreibt. Er geht sogar davon aus,

---

8 Jörg Schönert: Bilder vom »Verbrechermenschen« in den rechtskulturellen Diskursen um 1900 [...]. In: Erzählte Kriminalität. S. 497–531. S. 499.

9 Erich Wulffen: Psychologie des Verbrechers [...]. 2 Bde. Gross-Lichterfelde-Ost o.J. (1908). Bd. 2. S. 266.

10 Kurella: Naturgeschichte des Verbrechens. S. 162.

11 Charlot Strasser: Das Kumulativverbrechen [...]. In: Archiv für Kriminal-Anthropologie. Bd. 52 (1913). S. 19. Ein Verweis auf »Tacitus [...], Sueton und Plinius« findet sich bereits in der Fallsammlung: R. Th. Mühlberger: Das Verbrechen des Mordes [...]. Historisch geschildert von R. Th. Mühlberger. Stuttgart 1834. S. 177 (Anm.). Auf »Livius, Sueton und Tacitus« verweist auch Theodor Lochte: Die Psychologie des Giftmordes. In: Archiv für Kriminologie. Bd. 73/74 (1921/22). S. 241–254. S. 249.

12 Erich Wulffen: Psychologie des Giftmordes. 2. Aufl. Wien 1918.

13 Ebenda. S. 3.

14 Lochte: Psychologie des Giftmordes. S. 249.

15 Vgl. hierzu Erich Wulffen: Das Weib als Sexualverbrecherin [...]. Berlin 1923. S. 182.

16 Alexander von Oettingen: Die Moralstatistik in ihrer Bedeutung für eine Socialethik. 3. Aufl. Erlangen 1882. S. 526. Vgl. hierzu auch Wulffen: Psychologie des Giftmordes. S. 25.

17 Auch wenn es eine Reichskriminalstatistik erst ab 1881 gab, so lagen doch bereits 1825 umfangreiche Studien der französischen Moralstatistik (Guerry, Quetelet) vor. Auch wurden in einzelnen Ländern des deutschen Reiches bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts kriminalstatistische Untersuchungen durchgeführt, so etwa 1803 in Bayern und 1809 in Baden. Vgl. hierzu Achim Mechler: Studien zur Geschichte der Kriminalsoziologie. Göttingen 1970. S. 9. Sowie Helmut Graff: Die deutsche Kriminalstatistik [...]. Stuttgart 1975.

daß »80% aller dieser Verbrechen [...] von zarter Hand verübt«[18] würden. Zumindest aber »etwa zwei Drittel der zur Kenntnis kommenden Giftmorde dürften«, so Georg Buschan in *Geschlecht und Verbrechen* (1928), »dem weiblichen Geschlecht zugeschoben werden.«[19]

Das Wissen, das diesem Konsens namhafter Fachwissenschaftler zugrundeliegt und von diesen entgegen anderslautender statistischer Ergebnisse mit Entschiedenheit vertreten wurde, ist keineswegs rein wissenschaftlicher Natur. Indem vielmehr ›Schwäche‹ und ›Sexualismus‹ – und damit die angeblichen zentralen Charakteristika der ›weiblichen Natur‹ – als die Hauptursachen für die Neigung der Frau zum Giftverbrechen diskutiert werden, rufen die Autoren Vorstellungen vom ›Wesen des Weibes‹ ab, wie sie sich bis weit in Aberglauben und Alltagswissen hinein zurückverfolgen lassen. Mit aktuellen wissenschaftlichen Erklärungsmodi versehen, erhalten diese tradierten Wissensbestände allerdings ihre Aufwertung zu wissenschaftlichem Wissen. Auf diese Weise wurde eine ›Psychologie des Weibes und des Giftmordes‹ entwickelt, die die Auseinandersetzung mit dem weiblichen Giftverbrechen entschieden geprägt hat. Auch wenn diese hierbei mehrfach aktualisiert und umformuliert wurde, so blieben doch zentrale Invarianten dieser ›Giftmordpsychologie‹ auffallend konstant, so daß vor allem in alltagsweltlichen Zusammenhängen bis in die Gegenwart hinein von einer fortbestehenden Virulenz des Giftmord-Stereotyps gesprochen werden kann. Ziel der vorliegenden diskurstheoretisch orientierten Arbeit ist es, diese Transformationsprozesse des Wissens im Interaktionszusammenhang von Fach- und Interdiskurs anhand verschiedener historischer Epochen und jeweils aktueller Giftmordfälle zu untersuchen und die Bedeutung des Giftmordwissens für spezifische Weiblichkeitsbilder und Vorstellungen von weiblicher Kriminalität zu analysieren. Werden die Schwerpunkte der Untersuchung hierbei auf den 20er bzw. den 50er/60er Jahren liegen, so soll im ersten Teil zunächst gezeigt werden, wie die Grundlagen dieses Giftmord-Stereotyps in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts formiert wurden.

Auffallend ist, daß immer, wenn es in den oben erwähnten Publikationen darum geht, die Giftmordneigung des weiblichen Geschlechtes anhand von Beispielen aufzuzeigen, in erster Linie vier Fälle bzw. Namen genannt werden: die Marquise von Brinvillier (1676), die Geheimrätin Charlotte Ursinus (1803), Anna Margaretha Zwanziger (1811) und Gesche Margaretha Gottfried (1831).[20] Seltener finden sich Anna Maria Günther, Helene Jegado, Marie Jeanneret und Christiane Ruthardt. Alle diese Fälle haben zumindest eins gemeinsam: Sie wurden in einer Reihe historischer und zeitgenössischer Kriminalfälle thematisiert, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beim breiten Publikum außerordentlich populär war: *Der neue Pitaval. Eine Sammlung der interessantesten Criminalgeschich-*

---

[18] Robert Heindl: Der Berufsverbrecher [...]. 2. Aufl. Berlin 1926. S. 224.

[19] Georg Buschan: Geschlecht und Verbrechen. 2. Aufl. Leipzig 1928. S. 68. Vgl. hierzu auch Peter Gast: Die Mörder. Leipzig 1930. S. 30: »In den Jahren 1892–1901 wurden 62,3% aller Vergiftungen durch Frauen begangen.«

[20] Die Jahreszahlen in den Klammern beziehen sich auf die Gerichtsprozesse.

ten aller Länder aus älterer und neuerer Zeit.[21] Sie wird im Mittelpunkt des ersten Teiles dieser Arbeit stehen, in dem auch die Geschichte dieses Genres in den Blick kommen wird. Daß vor allem diese Sammlung historischer und aktueller Kriminalfälle, aber auch Pitavalgeschichten allgemein, einen entscheidenden Beitrag zur Formierung und Fortschreibung des Giftmord-Stereotyps geleistet hat, hängt mit der diskursiven Position dieser Textsorte und ihrer großen Popularität zusammen. Im sich zunehmend ausdifferenzierenden und damit arbeitsteilig operierenden System der Spezialdiskurse des ausgehenden 19. Jahrhunderts (aber auch danach) übernehmen populärwissenschaftliche Texte eine wichtige Mittlerfunktion zwischen Fachdiskursen und alltagsweltlicher Praxis. Pitavalgeschichten werden von Juristen geschrieben[22] und setzen sich auf der Basis des authentischen Aktenmateriales mit historischen und zeitgenössischen Kriminalfällen auseinander, um dem Leser Einsicht in die Rechtspraxis zu gewähren. Hierbei kommt ihnen vor allem die Funktion zu, Wissen aus dem Fachdiskurs so aufzubereiten, daß es an das Alltags-Rechtwissen eines breiten Publikums anschlußfähig wird. Da vor allem der *Neue Pitaval* bei diesem Leserkreis sehr erfolgreich war und aufgrund der fachwissenschaftlichen Reputation seiner Verfasser eine hohe Glaubwürdigkeit genoß, konnte er in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts großen Einfluß auf alltagsweltliche Vorstellungen von Verbrechen und Strafe gewinnen.

Als eine der wirkmächtigsten Formationen des Giftmord-Stereotyps sind die Fallgeschichten der ›vier Heroinen des Giftmordes‹ (Marquise von Brinvillier, Geheimrätin Ursinus, Anna Margaretha Zwanziger und Gesche Gottfried) im *Neuen Pitaval* anzusehen, die die Debatte um den Giftmord maßgeblich bestimmt haben. Hier ist der gesamte Kanon der Eigenschaften formuliert, der die ›typisch weibliche Giftmischerin‹ charakterisiert und der in Kapitel 2 zu skizzieren ist. Auf der Basis unterschiedlicher Wissensbestände – Vorstellungen vom ›weiblichen Geschlechtscharakter‹ sind hier ebenso zu nennen wie literarische Charakterfolien und Erzählformen – werden zudem in den Fallgeschichten des *Neuen Pitaval* zwei Prototypen weiblicher Giftmischerinnen entworfen, die traditionsbildend gewirkt haben: die ›große dämonische Leidenschaftsverbrecherin‹ und die ›gemeine tückische Giftmischerin‹. Handelt es sich bei den ›großen Giftmischerinnen‹ (Brinvillier, Ursinus) um schöne, geistreiche Frauen von adeliger Abkunft und ungewöhnlicher Anziehungskraft, die aufgrund von großen Leidenschaften zum Gift greifen, so stehen ihnen in der ›gemeinen Giftmischerin‹ (Zwanziger, Gottfried) Frauen von ›niederer‹ Herkunft gegenüber, die durch abstoßendes Äußeres, mangelnde Bildung und unterwürfiges Wesen gekennzeichnet sowie von kaltem, tükkischem aber feigem Egoismus bestimmt sind. Auf diese beiden deutlich literarisch geprägten Giftmörderinnen-Typen wird in der Folge in unterschiedlichen Diskurszusammenhängen rekurriert.

---

[21] Der neue Pitaval. Eine Sammlung der interessantesten Criminalgeschichten aller Länder aus älterer und neuerer Zeit. Hg. von Julius Eduard Hitzig und Wilhelm Häring (d.i. Willibald Alexis). 60 Bde. Leipzig 1842–1890.

[22] Später treten allerdings auch Journalisten und Schriftsteller als Verfasser von Pitavalgeschichten auf.

Auch als die Fallsammlung 1890 eingestellt wird, versiegt ihr Einfluß auf die Formation des Giftmordwissens keineswegs. Es wird – im Gegenteil – in Teil II zu zeigen sein, daß die Fallbeispiele und Prototypen des *Neuen Pitaval* gerade bei der ›Verwissenschaftlichung‹ des Giftmord-Stereotyps, wie sie sich schwerpunktmäßig im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert vollzieht und sich in dem eingangs skizzierten ›Konsens der Gelehrten‹ manifestiert, eine entscheidende Rolle gespielt haben. Zunäch gilt es hier jedoch festzustellen, daß die fortschreitende Ausdifferenzierung neuer Spezialgebiete, d.h. von hochspezialisiertem ›Expertenwissen‹, einen ›Pluralismus des Wissens‹ bewirkte, wie er auch im Bereich fachwissenschaftlicher Vorstellungen von Verbrechen und Strafe Wirkung zeitigte. Hier ist vor allem auf die Entwicklung der Kriminologie zu verweisen, die sich nach 1890 ausdifferenzierte und in ihren verschiedenen Strömungen (Kriminalanthropologie, Kriminalpsychologie usw.) diverse Lehren von der »Ätiologie des Rechtsbruchs«[23] ausbildete. Nicht minder bedeutsam für diesen Zusammenhang ist der psychiatrische Diskurs, der mit der Psychopathologie, d.h. der Lehre von der Vererbung »pathologischer Degenereszens«,[24] großen Einfluß auf zeitgenössische Kriminalitätstheorien gewinnen konnte. Massive Veränderungen sind für diesen Zeitraum auch im Interdiskurs festzustellen. So übernimmt mehr und mehr die Gerichtsberichterstattung der expandierenden Publizistik die Funktion, über aktuelle Gerichtsprozesse zu berichten und Rechtswissen zu vermitteln, und damit Aufgaben, die zuvor von den Pitavalgeschichten erfüllt worden waren. Eine starke Konkurrenz erwuchs den Fallgeschichten auch im Bereich der ›schönen Literatur‹, in dem neue Formen von Kriminalgeschichten entwickelt wurden, ohne erstere freilich damit gänzlich zu verdrängen.

In dieser veränderten rechtskulturellen Konstellation erhält die Vorstellung von der ›typisch weiblichen Giftmischerin‹ ihre fachwissenschaftliche Untermauerung. Hatte bereits der anthropologische Diskurs der Aufklärung die Rede vom weiblichen Geschlechtscharakter pathologisiert, indem er ›Schwäche‹ und ›Sexualismus‹ des Weibes aus dessen ›schwachem Nervensystem‹ ableitete, so stehen nun die tendenziell psychopathische Konstitution der Frau und die hiermit verbundene Neigung zu Hysterie im Mittelpunkt der psychiatrischen und kriminologischen Argumentation. Die Pathologisierung des ›anderen Geschlechts‹ geht in die Phase der Psychiatrisierung über. Auch für die Psychopathologie tendiert die Frau aufgrund von ›Schwäche‹ und ›Sexualbestimmung‹ zum Gift, doch werden diese angeblichen Charakteristika der weiblichen Natur nun mit deren Anlage zu Psychopathie und Hysterie erklärt. Indem vor allem die Kriminologie bei ihrer Auseinandersetzung mit der weiblichen Giftmischerin auf die Fallbeispiele des *Neuen Pitaval* zurückgreift, erhalten die hier entwickelten Stereotypen von der ›großen‹ und ›gemeinen‹ Giftmischerin den Charakter wissenschaftlich fundierter Tätertypen. Innerhalb der Fachdiskurse, aber auch der Frauenbewegung, wurden jedoch zugleich auch Vorstellungen von der Psychologie der Frau und des Giftmordes entwickelt, die diesem tradierten Wissen entschieden widersprachen, so

---

[23] Peter Strasser: Verbrechermenschen [...]. Frankfurt/M., New York 1984. S. 8.

[24] Ursula Link-Heer: Über den Anteil der Fiktionalität an der Psychopathologie des 19. Jahrhunderts. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 51/52 (1983). S. 280–302. S. 283.

daß für den Zeitraum von 1890 bis etwa 1930 von einem Nebeneinander heteronomer Wissensbestände gesprochen werden kann.

Anhand aufsehenerregender Giftmordprozesse aus der Zeit zwischen 1907 und 1930 wird in Teil III der Einfluß des Giftmordwissens auf die Publizistik, Fach- und Populärwissenschaft sowie die Pitavaltradition und ›schöne Literatur‹ des Zeitraumes zu untersuchen sein. Hierbei wird zunächst die Gerichtsberichterstattung zu den Fällen Grete Beier, Klein/Nebbe, Milica Vukobrankovics und Susi Fazekas (bzw. die ungarischen Fälle), der die ›neuen Giftmischerinnen‹ ihre Popularität verdanken, im Mittelpunkt des Interesses stehen. Anhand der Berichterstattung zahlreicher namhafter Tageszeitungen – zu nennen sind hier etwa der *Berliner Lokal-Anzeiger*, das *Berliner Tageblatt*, das *Hamburger Fremdenblatt*, die *Kölnische Zeitung*, die *Leipziger Volkszeitung*, die *Münchner Neuesten Nachrichten*, die *Neue Freie Presse*, der *Pester Lloyd*, die *Rheinisch-Westfälische Zeitung*, der *Vorwärts*, die *Vossische Zeitung* und die *Wiener Neuesten Nachrichten* – gilt es nach den Spezifika der publizistischen Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Kriminalfällen ebenso zu fragen wie nach den hierbei herangezogenen Deutungsmustern von weiblicher Kriminalität und Giftmord. Wie im Anschluß daran zu zeigen sein wird, hat sich auch die zeitgenössische Fach- und Populärwissenschaft mit den neuen Giftmordfällen befaßt. Ihre Vorstellungen vom weiblichen Giftverbrechen gilt es anhand von Sachverständigengutachten, juristischen Schriften sowie diversen fach- und populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen zu diesen Fällen in den Blick zu bekommen.

Ein besonderer Stellenwert kommt in Teil III der Pitavaltradition zu, die – ungeachtet aller Konkurrenz durch Tagespresse und ›schöne Literatur‹ – auch nach der Jahrhundertwende ihre Fortsetzung erfuhr. Zwar gewinnt die Publizistik zunehmend Einfluß auf das Genre, doch ändert dies nichts daran, daß die Mehrheit der Autoren konventionelle Formen der Fallgeschichte fortzuführen suchen. In Texten wie Adolph Kohuts *Berühmte und berüchtigte Giftmischerinnen* (1893) und A. Spers *Berühmte Giftmischerinnen* (1904), aber auch Paul Lindaus und Hugo Friedländers Bearbeitungen des Grete-Beier-Falles (1909 bzw. 1919) werden darüber hinaus die bekannten Vorstellungen vom weiblichen Giftmord fortgeschrieben.[25] Mit der Serie *Außenseiter der Gesellschaft* (1924/25)[26] kam in den zwanziger Jahren allerdings auch eine Sammlung zeitgenössischer Kriminalfälle heraus, die neue justizkritisch ausgerichtete Formen der Fallgeschichte entwickeln und tradierte Deutungsmuster von Kriminalität in Frage stellen wollte. Während Ernst Weiß diesem kritischen Anspruch der Serie in *Der Fall Vukobrankovics* gleichwohl nicht gerecht zu werden vermag, bricht Alfred Döblin in *Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord* konsequent mit dem Muster der ›klassischen‹ Fall-

---

[25] Adolph Kohut: Berühmte und berüchtigte Giftmischerinnen [...]. Berlin 1893, A. Sper: Berühmte Giftmischerinnen. Berlin o.J. (1904), Paul Lindau: Grete Beier. In: Ders.: Ausflüge ins Kriminalistische. München 1909. S. 111–171 u. Hugo Friedländer: Grete Beier wegen Ermordung ihres Bräutigams vor dem Schwurgericht zu Freiberg i.S. In: Ders.: Interessante Kriminal-Prozesse. Bd. XI. Berlin 1919. S. 204–240.

[26] Außenseiter der Gesellschaft. Die Verbrechen der Gegenwart. Hg. von Rudolf Leonhard. 14 Bde. Berlin 1924/25.

geschichte und erteilt dem Klischee von der ›typisch weiblichen Giftmischerin‹ eine Absage.[27] Kritische Impulse zum Giftmordwissen wie diese sind in der ›schönen Literatur‹ des Zeitraumes, die mit Claire Golls Roman *Arsenik oder Jedes Opfer tötet seinen Mörder* (1932) und Julius Hays Drama *Haben* (1936) in den Blick kommen wird, hingegen nicht auszumachen.[28]

Zwar wird das tradierte Giftmordwissen – wie festgestellt werden konnte – in der Zeit zwischen 1890 und 1930 in Fach- und Interdiskurs fortgeschrieben, doch werden zugleich alternative Vorstellungen vom weiblichen Giftverbrechen entwickelt, die das Giftmord-Stereotyp in Frage stellen. Diese kritischen Ansätze wurden jedoch in der Zeit des Nationalsozialismus zum Schweigen gebracht bzw. zumindest hier nicht fortgesetzt. Eine eigene Giftmordpsychologie wurde in den 30er und 40er Jahren nicht entwickelt. Daß dieser Zeitraum in der vorliegenden Arbeit keine Berücksichtigung finden konnte, hängt jedoch auch damit zusammen, daß eine Analyse dieser entscheidend veränderten Diskurskonstellation und der Publikationsbedingungen im Rahmen einer gleichgeschalteten Öffentlichkeit hier nicht geleistet werden konnte.

In Teil IV wird vielmehr mit den 50er und 60er Jahren eine historische Etappe im Mittelpunkt des Interesses stehen, die – unter vollkommener Ausklammerung der Zeit des Nationalsozialismus – nahtlos an die tradierten Wissensbestände des beginnenden 20. Jahrhunderts anzuknüpfen suchte. Zwar ist die These von einer allgemeinen gesellschaftlichen Rückschrittsorientierung der Bundesrepublik dieses Zeitraumes unter Historikern umstritten, doch ist zumindest für den Bereich des Giftmordwissens eine Restauration altbekannter Vorstellungen vom weiblichen Giftverbrechen festzustellen. Dies wird zunächst schwerpunktmäßig an der Kontinuität kriminologischen Wissens darzulegen sein, in dem das Anlage-Umwelt-Konzept und die Psychopathologie einen neuen Aufschwung erlebten. In zahlreichen kriminologischen und medizinischen Schriften – nicht selten Neuauflagen aus den 20er und 30er Jahren – blieb die ›biologische Eigenart‹ der Frau bestimmend für ihre Kriminalität, werden ›Schwäche‹ und ›Sexualismus‹ bzw. Psychopathie und Hysterie für die angebliche Neigung des weiblichen Geschlechts zum Giftverbrechen verantwortlich gemacht. Erneut werden hierbei die Giftmordfälle aus dem *Neuen Pitaval* als Beleg dieser Auffassungen herangezogen. Diese Restauration tradierten Giftmordwissens vollzieht sich in einer rechtskulturellen Konstellation, in der die Massenmedien wichtige gesellschaftliche Orientierungsfunktionen übernommen haben und die Vermittlung von Rechtswissen maßgeblich bestimmen. Anzumerken bleibt, daß angesichts von Faschismuserfahrung und verlorenem Krieg für die 50er und 60er Jahre ein großes Bedürfnis nach Orientierungswissen wie diesem festzustellen ist.

---

[27] Ernst Weiß: Der Fall Vukobrankovics. Berlin 1924 (= Außenseiter der Gesellschaft. Bd. 4) u. Alfred Döblin: Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord. Berlin 1924 (= Außenseiter der Gesellschaft. Bd. 1).

[28] Claire Goll: Arsenik oder Jedes Opfer tötet seinen Mörder. Mit einem Nachwort von Bärbel Jäschke. Reinbek 1980 u. Julius Hay: Haben. Schauspiel. In: Ders.: Dramen. Berlin 1951. S. 145–220.

Mit den Fällen Irmgard Swinka (1949), Christa Lehmann (1954) und Maria Rohrbach (1958/61) werden in den folgenden Kapiteln zeitgenössische Giftmord-Sensationsprozesse untersucht werden, die in Fach- und Interdiskurs des Zeitraumes ein großes Echo gefunden haben. Anhand der Berichterstattung der neuen aktuellen Illustrierten zu diesen Fällen wird hierbei zunächst ein Medium im Mittelpunkt des Interesses stehen, das schon durch seinen großen Erfolg beim Leser (Millionenauflagen) als zeittypisch einzustufen ist und in dem die Kriminalitätsberichterstattung breiten Raum einnimmt. Es wird zu fragen sein, wie diese Zeitschriften die weibliche Giftmischerin darstellen und mit welchen Deutungsmustern von Verbrechen und Strafe sie hierbei operieren. Zunächst gilt es jedoch einen Blick auf die allgemeine Entwicklung der neuen aktuellen Illustrierten zu werfen. Anschließend werden anhand der Bildberichte und Serien von *Neuer Illustrierter*, *Quick*, *Revue* und *Stern* zu den aktuellen Fällen die Besonderheiten illustrierter Berichterstattung herauszuarbeiten sein. Vor allem auf der Ebene der umfangreichen Bildpräsentation und -kommentierung gelingt es diesen Zeitschriften, ›Bilder von Verbrechermenschen‹[29] zu formieren, denen ihre ›Untaten‹ qua Bild-Text-Relation regelrecht eingeschrieben werden. Darüber hinaus werden sich bei den großanlegten Serien zu den Fällen Gemeinsamkeiten mit der Pitavaltradition feststellen lassen, für die die Illustrierten zudem ein Forum bereitstellen. Konkurrieren diese Zeitschriften damit auf der einen Seite mit den Pitavalgeschichten, so tragen sie zugleich durch die Vorveröffenlichung entsprechender Serien zur neuen Popularität des Genres bei.

Anhand von Texten wie Frank Arnaus *Das Auge des Gesetzes* (1965) und *Jenseits der Gesetze* (1966), Jürgen Thorwalds *Das Jahrhundert der Detektive* (1965) und *Die Stunde der Detektive* (1966), Hildegard Damrows *Frauen vor Gericht* (1969)[30] usw. wird auf der Ebene der Populärwissenschaft vor allem das ›neue Sachbuch‹ in den Blick kommen, das auf eine eigenständige Bearbeitung der Fälle verzichtet und somit gegenüber den Illustrierten keine neuen Informationen zu den Prozessen zur Verfügung stellt. Indem die Sachliteratur aktuelle Kriminalfälle im Rahmen allgemeiner Fragestellungen zu Verbrechen und Strafe erörtert, kommt es ihr vielmehr darauf an, dem Leser Orientierungswissen zu vermitteln und abgesicherte Rechtsvorstellungen zur Verfügung zu stellen. Zu letzteren gehören auch die von der ›typisch weiblichen Giftmischerin‹.

In den 50er und 60er Jahren erlebte die Pitavaltradition einen neuen Aufschwung. Neben zahlreichen Einzelfallbearbeitungen und kleineren Sammlungen – zu nennen sind hier exemplarisch Rudolf Egers *Berühmte Kriminalfälle* (1949), Bernard O'Donnells *Mußten sie morden?* (1956), Paul Schweders *Große Kriminalprozesse* (1961), *Wer waren sie wirklich?* (1961) von Paul Noack und Bernd

---

[29] Vgl. Strasser: Verbrechermenschen.

[30] Frank Arnau: Das Auge des Gesetzes [...]. Düsseldorf 1965, ders.: Jenseits der Gesetze. München 1966, Jürgen Thorwald: Das Jahrhundert der Detektive [...]. Zürich 1965, ders.: Die Stunde der Detektive [...]. Zürich 1966 u. Hildegard Damrow: Frauen vor Gericht. Frankfurt/M., Berlin 1969.

Naumann usw.[31] – kamen mit Maximilian Jactas *Berühmten Strafprozessen* (11 Bde. 1962–1972) und Robert A. Stemmles und Gerhart Herrmann Mostars *Der neue Pitaval* (15 Bde. 1963–1969)[32] in diesem Zeitraum auch zwei großangelegte Reihen heraus, deren langjähriges Erscheinen den Erfolg der neuen Pitaval-Literatur dokumentiert. Neue Konzepte von Fallgeschichten wie z.B. in den 20er Jahren die Serie *Außenseiter der Gesellschaft* wurden allerdings in den 50er und 60er Jahren nicht entwickelt. Die Mehrzahl der Autoren ist vielmehr am *Neuen Pitaval* orientiert und sucht die konventionelle Pitavaltradition fortzuführen. Es verwundert daher nicht, daß die Fälle der ›vier Heroinen des Giftmordes‹ in zahlreiche Sammlungen aufgenommen und dort neu erzählt werden. Aber auch in die Bearbeitung aktueller Fälle fließt das Klischee von der ›typisch weiblichen Giftmischerin‹ mit ein. Einmal mehr greifen die Frauen, die zumeist als ›große‹ oder ›gemeine‹ Giftmischerinnen dargestellt werden, aus ›Schwäche‹ und ›Sexualismus‹ bzw. Psychopathie und Hysterie zum Gift, wird der Giftmord als ›Domäne des Weibes‹ dargestellt. Wie die Illustrierten sowie die Fach- und Populärwissenschaft schreibt somit auch die zeitgenössische Pitavaltradition die bekannten Vorstellungen von der ›typisch weiblichen Giftmischerin‹ ungebrochen fort. Im Rahmen dieser allgemeinen Restauration tradierten Giftmordwissens fanden die zu Beginn des Jahrhunderts entwickelten kritischen Ansätze zur Psychologie der Frau und des Giftmordes keine Beachtung. Auf sie wird in verschiedenen Diskurszusammenhängen erst wieder in den ausgehenden 60er und beginnenden 70er Jahren rekurriert.

---

[31] Rudolf Eger: Berühmte Kriminalfälle aus vier Jahrhunderten. Duderstadt 1949, Bernard O'Donnell: Mußten sie morden? [...] Frei bearbeitet von Marie Luise Droop. Zürich 1956, Paul Schweder: Die großen Kriminalprozesse des Jahrhunderts [...]. Hamburg 1961 u. Paul Noack/ Bernd Naumann: Wer waren sie wirklich? [...] Bad Homburg 1961.

[32] Maximilian Jacta: Berühmte Strafprozesse. 11 Bde. München 1962–1972 u. Der neue Pitaval. Sammlung berühmter und merkwürdiger Kriminalfälle. Hg. von Robert A. Stemmle und Gerhart Herrmann Mostar. 15 Bde. München, Wien, Basel 1963–69.

I. Die typisch weibliche Giftmischerin: Genese und Transformation eines Stereotyps

1. Pitavalgeschichten

Die ersten Sammlungen von Pitavalgeschichten, d.h. ›aktenmäßige Darstellungen‹ sensationeller historischer Kriminalfälle, entstanden in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und damit in einer Phase gesellschaftlicher Ausdifferenzierung, in der juristische und literarische Verständigung über Kriminalität noch nicht eindeutig voneinander getrennt und ein eigenständiges Genre Kriminalgeschichten nicht existierte. Sowohl von Zeitgenossen als auch von der Forschung wurden diese von Juristen für Juristen und ›gebildete Laien‹ geschriebenen Texte abwechselnd dem juristischen und dem literarischen Diskurs zugeordnet. Von Beginn an war die diskursive Position der Pitavalgeschichten – wie nun zu zeigen sein wird – uneindeutig und historisch variabel.

1.1 Die Ausdifferenzierung der Sozialsysteme Recht und Literatur

Die Entwicklung des Genres Kriminalgeschichten steht in engem Zusammenhang mit den beschleunigten gesellschaftlichen Differenzierungsprozessen des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Niklas Luhmann bezeichnet »die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts« als »Epochenschwelle«[1] für einen im Europa der frühen Neuzeit einsetzenden evolutionären gesellschaftlichen Transformationsprozeß, in dessen Verlauf die Umstellung von der »primären Differenzierung des Gesellschaftssystems von Stratifikation der Häuser und Familien auf Ausdifferenzierung von Funktionssystemen« vollzogen wurde. »Das heißt: die wichtigsten Teilsysteme der Gesellschaft« werden »auf jeweils eine für sie spezifische und nur für sie vorrangige Funktion eingestellt.«[2] »Politik und Verwaltung, Wirtschaft, religiöses Handeln, Familie, Wissenschaft, Erziehungswesen usw. treten als verschiedene Sozialsysteme mit relativ hoher Autonomie nebeneinander.«[3] Das gleiche gilt für das »Sozialsystem Literatur«, in dem nun »eigenständige *Handlungsbereiche* für

---

1 Niklas Luhmann: Das Problem der Epochenbildung und die Evolutionstheorie. In: Hans Ulrich Gumbrecht/Ursula Link-Heer: Epochenschwellen und Epochenstrukturen im Diskurs der Literatur- und Sprachhistorie. Frankfurt/M. 1985. S. 11–33. S. 24.

2 Niklas Luhmann: Ökologische Kommunikation. [...]. Opladen 1986. S. 73f. Vgl. ferner ders.: Soziale Systeme. [...]. 4. Aufl. Frankfurt/M. 1984.

3 Niklas Luhmann: Positivität des Rechts als Voraussetzung einer modernen Gesellschaft. In: Die Funktion des Rechts in der modernen Gesellschaft. Hg. von Rüdiger Lautmann/Werner Maihofer/Helmut Schelsky. Bielefeld 1970. S. 176–201. S. 186f.

Produktion, Vermittlung, Rezeption und Verarbeitung von Literatur« entstehen,[4] und für den juristischen Diskurs. Über »Recht und Unrecht, rechtmäßiges und rechtswidriges Verhalten« zu entscheiden, steht nunmehr ausschließlich – und auf der Basis ›positiven Rechts‹ – dem Rechtssystem zu,[5] wohingegen die Differenz von Gut und Böse von einem so ausdifferenzierten juristischen System nicht mehr bearbeitet werden kann. Die »volle gedankliche Trennung von Recht und Moral«[6] war gegen »Ende des 18. Jahrhunderts in der rechtstheoretischen Diskussion« vollzogen und konnte »auf der Ebene der Dogmatik durchgesetzt werden«.[7]

Der mit der zunehmenden funktionellen Ausdifferenzierung einhergehende enorme »Leistungs- und Komplexitätszuwachs der modernen Gesellschaft« macht neue Formen der »Integration«[8] zwischen den Systemen erforderlich. Diskurstheoretisch läßt sich diese Ebene der System-Integration im Begriff des Interdiskurses fassen. Im Gegensatz zu den (Spezial-)Diskursen, deren »wissen geregelt und institutionalisiert, mit bestimmten handlungen gekoppelt sowie nur von besonders legitimierten sprechern legitim ausgesprochen werden kann«,[9] faßt der Interdiskurs all die ›Redeordnungen‹ zusammen, »die das arbeitsteilige system der spezialdiskurse [...] wieder reintegrieren und totalisieren.«[10] »Fordert die Arbeitsteilung und Wissensspezialisierung eine wachsende Differenzierung der Diskurse, so fordert umgekehrt die gesellschaftliche und ›menschliche‹ Tendenz zur Vereinigung und Totalität die wenigstens teilweise Reintegration des Diskurses im kulturellen *Interdiskurs*«.[11] In diesem Sinne spricht Jürgen Link von »der für die Moderne grundlegenden Dialektik zwischen Diskursspezialisierung und interdiskursiver Reintegration des durch Spezialisierung produzierten Wissens«.[12] Der Interdiskurs operiert mit Aussage- und Redeformen, die »aus ›Übertragungen‹ von Diskurs zu Diskurs, aus ›Leih‹-Vorgängen und ›Entnahmen‹, kurz aus Diskursinterferenzen entstanden« und »mehreren Spezialdiskursen gemeinsam

---

4 Vgl. hierzu Jörg Schönert: Zu einem strukturfunktionalistischen Untersuchungsmodell für die Sozialgeschichte der Literatur. In: Ders. (Hg.): Literatur und Kriminalität [...]. Tübingen 1983. S. 33–46. S. 34–39 sowie ders.: Kriminalgeschichten in der deutschen Literatur zwischen 1770 und 1890 [...]. In: Geschichte und Gesellschaft 9 (1983). S. 49–68. S. 52f. sowie ders.: Gesellschaftliche Modernisierung und Literatur der Moderne. In: Zur Terminologie der Literaturwissenschaft [...]. Stuttgart 1988. S. 393–413. S. 398ff.

5 Niklas Luhmann: Ausdifferenzierung des Rechts [...]. Frankfurt/M. 1981. S. 35.

6 Luhmann: Positivität des Rechts. S. 192.

7 Schönert: Kriminalgeschichten. S. 53.

8 Luhmann: Ökologische Kommunikation. S. 74.

9 Jürgen Link: Noch einmal: diskurs, interdiskurs, macht. In: Kulturrevolution 11 (1986). S. 4–7. S. 4.

10 Ebenda. S. 5.

11 Axel Drews/Ute Gerhard/Jürgen Link: Moderne Kollektivsymbolik. Eine diskurstheoretisch orientierte Einführung mit Auswahlbibliographie. In: IASL. 1. Sonderheft. Tübingen 1984. S. 256–375. S. 270.

12 Jürgen Link: Literaturanalyse und Interdiskursanalyse [...]. In: Diskurstheorien und Literaturwissenschaft. Hg. von Jürgen Fohrmann und Harro Müller. Frankfurt/M. 1988. S. 284–307. S. 285. Vgl. hierzu auch Jürgen Link: Über ein Modell synchroner Systeme von Kollektivsymbolen sowie seine Rolle bei der Diskurs-Konstitution. In: Bewegung und Stillstand in Metaphern und Mythen [...]. Hg. von Jürgen Link und Wulf Wülfing. Stuttgart 1984. S. 63–92. S. 64.

sind«.[13] Link schlägt vor, »all jene Diskursbestandteile, Diskursparzellen, Diskursformen, Diskursgesten [...], mit und in denen die Spezialisierung der Diskurse aufgehoben und zunächst punktuell ein übergreifender integraler gesellschaftlicher *Inter-Diskurs* hergestellt wird [...], ›*elementar-literarisch*‹ zu nennen.«[14] Hierzu sind Kollektivsymbole, »Situationen, Mythen, Charakterfigurationen, [...] mathematisch-logische Formalisierung, [...] Institutionalisierung von Symbolen usw.; Versuchsanordnungen, Handlungsschemata«[15] und »Rituale«[16] zu rechnen. Die »fundamentale generative Energie« dieser elementar-literarischen Rede, die keineswegs gänzlich ›freischwebend‹, sondern stets in »*einer bestimmten institutionalisierten Praxis pragmatisch verankert ist*«, beruht auf der »*Kombinatorik von Diskursen*«.[17] Von institutionalisierter Literatur kann dann gesprochen werden, wenn diese pragmatische Verankerung »durch ein literarisches (rein diskursives) Verfahren ersetzt« wird.[18] Neben der institutionalisierten Literatur, die als Spezialform des Interdiskurses zu beschreiben ist, sind Publizistik und Populärwissenschaft wichtige interdiskursive Redeformen.[19]

Als besonderes Feld des Interdiskurses ist das der »Rechtskultur«[20] anzusehen, das heißt der »Zusammenhang der Austauschbeziehungen zwischen dem ›Rechtssystem‹ und den ›Kultursystemen‹«[21] bzw. dem Alltagsleben und den Sozialsystemen Recht und Literatur. »Rechtskulturelle Konstellationen« entstehen »im deutschen Sprachgebrauch [...] im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts – gleichzeitig zur Erfahrung sich neu abgrenzender Fachwissenschaften«[22] und zur beginnenden Ausdifferenzierung des Genres Kriminalgeschichten.[23] Von entscheidender Bedeutung für den gesellschaftlichen Umgang mit Verbrechen und Strafe ist die Tatsache, daß alltagsweltliche Vorstellungen von Kriminalität mit der Realität des Verbrechens wenig gemein haben. Zwar sind »Annahmen über Kriminalität [...] fester Bestandteil des Alltagswissens«, besitzt jedermann »Vorstellungen darüber, was strafbar ist und was nicht«,[24] doch sind diese nicht das Resultat einer Auseinandersetzung mit der realen Delinquenz, sondern werden – im

---

[13] Jürgen Link: »Einfluß des Fliegens! – Auf den Stil selbst!« [...]. In: Bewegung und Stillstand. S. 149–163. S. 150 bzw. 149.

[14] Jürgen Link: Elementare Literatur und generative Diskursanalyse [...]. München 1983. S. 12.

[15] Link: Einfluß des Fliegens. Anm. 3. S. 149f.

[16] Link: Elementare Literatur. S. 12.

[17] Ebenda. S. 15 bzw. 27.

[18] Vgl. ebenda. S. 30.

[19] Vgl. hierzu Link: diskurs, interdiskurs, macht. S. 4–7.

[20] Vgl. Jörg Schönert: Zur Einführung in den Gegenstandsbereich und zum interdisziplinären Vorgehen. In: Erzählte Kriminalität. S. 11–55. S. 31–34.

[21] Jörg Schönert: Die Begleitstimme der ›schönen Literatur‹ zur Strafrechtsentwicklung. In: Akten des 26. Deutschen Rechtshistorikertages [...]. Hg. von Dieter Simon. Frankfurt/M. 1987. S. 211–230. S. 213.

[22] Schönert: Einführung. S. 32.

[23] Vgl. hierzu Jörg Schönert: Zur Ausdifferenzierung des Genres ›Kriminalgeschichten‹ in der deutschen Literatur vom Ende des 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. In: Literatur und Kriminalität. S. 96–134. S. 101.

[24] Andrea Abele/Marlene Stein-Hilbers: Alltagswissen, öffentliche Meinung über Kriminalität und soziale Kontrolle. In: Kriminologisches Journal 10 (1978). H. 3. S. 161–173. S. 162.

Rahmen des rechtskulturellen Orientierungsraumes[25] – primär von Literatur und Medien vermittelt. Heinz Steinert bezeichnet die alltagsweltlichen Vorstellungen von Verbrechen und Strafe daher als »Medienrealität«, als »Phantasiekriminalität«.[26] Während diese Mittlerfunktion – wie im folgenden Kapitel zu zeigen sein wird – in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in starkem Maße den Pitavalgeschichten zukam, haben im Verlauf des 20. Jahrhunderts mehr und mehr die Massenmedien diese Funktion übernommen.[27] Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, daß die Mehrheit der Bevölkerung aufgrund mangelnder eigener Erfahrungen mit Kriminalität den irrealen Charakter dieser Medienrealität nicht nur nicht erkennen kann, sondern daß diese »gesellschaftlich verbreiteten Wunschvorstellungen von Kriminalität«[28] darüber hinaus zum Parameter sowohl der literarischen als auch der massenmedialen Auseinandersetzung mit Verbrechen und Stafe avancieren, weil sich die alltagsweltlichen Vorstellungen und die medial verbreiteten wechselseitig bestätigen. Dies ist schon deshalb von besonderer Bedeutung, weil Vorstellungen von Verbrechen und Strafe ein wichtiges »Medium sozialer Kontrolle«[29] darstellen, so daß in bezug auf die Pitavalgeschichten und ihre Nachfolger (Massenmedien) immer auch nach deren Funktion im Rahmen gesellschaftlicher Normenstabilisierung zu fragen ist.[30] Bevor auf diese Zusammenhänge näher eingegangen werden kann, soll nun ein Blick auf die Geschichte des Genres der Pitavalgeschichten geworfen werden.

1.2 Pitavalgeschichten: Genese und Transformation eines Genres[31]

Die Entwicklung des Genres setzt im Frankreich des 18. Jahrhunderts mit den *Causes célèbres et intéressantes*[32] des französischen Juristen François Gayot de

---

[25] Vgl. Schönert: Zur Ausdifferenzierung des Genres ›Kriminalgeschichten‹. S. 101.

[26] Vgl. Heinz Steinert: Phantasiekriminalität und Alltagskriminalität. In: Kriminologisches Journal 10 (1978). H. 3. S. 215–233; bes. S. 219.

[27] Vgl. hierzu Gerlinda Smaus: Das Strafrecht und die Kriminalität in der Alltagssprache der deutschen Bevölkerung. Mit einem Vorwort von Alessandro Baratta. Opladen 1985, Marlene Stein-Hilbers: Kommunikation über Verbrechen [...]. Münster 1976. S. 86ff. u. Hans Joachim Schneider: Kriminalitätsdarstellung im Fernsehen und kriminelle Wirklichkeit [...]. Opladen 1977. Das höchste Sozialprestige (Glaubwürdigkeit) genießt hierbei das Fernsehen. Ebenda. S. 52. Vgl. ferner ders.: Das Geschäft mit dem Verbrecher [...]. München 1980. S. 981–991. Hier macht Schneider neben den Massenmedien auch den Kriminalroman für die wirklichkeitsfremden Vorstellungen von Verbrechen und Strafe verantwortlich: »Die kriminologisch falsche Kriminalitätsdarstellung hat ihren Ursprung im Kriminalroman.« Ebenda. S. 9.

[28] Joachim Linder/Jörg Schönert: Literarische Verständigung über ›Kriminalität‹ in der deutschen Literatur 1850–1880 [...]. In: Literatur und Kriminalität. S. 184–238. S. 214.

[29] Stein-Hilbers: Kommunikation über Verbrechen. S. 51.

[30] Vgl. hierzu Joachim Wagner: Strafprozeßführung über Medien. Baden-Baden 1987; bes. S. 63.

[31] Die Geschichte des Genres soll hier nur kurz dargestellt werden. Vgl. hierzu Joachim Linder: Deutsche Pitavalgeschichten in der Mitte des 19. Jahrhunderts [...]. In: Erzählte Kriminalität. S. 313–348 u. Schönert: Einführung. S. 17.

[32] François Gayot de Pitaval: Causes célèbres et intéressantes avec les jugemens qui les ont décidées. Recueillées par Mr. Gayot de Pitaval, avocat au Parlement de Paris. 20 vols. A la Haye 1735ff. Der Text liegt in mehreren Ausgaben – z.T. in Raubdrucken – vor.

Pitaval (1673–1743)[33] ein. Insgesamt zwanzig Bände dieser Sammlung aufsehenerregender zeitgenössischer und historischer Kriminalfälle kamen zwischen 1734 und 1743 heraus. Von literarischen »›Vorläufer(n)‹ im 16. und 17. Jahrhundert«[34] unterscheiden sich die Pitavalgeschichten durch ihre neuartige »Verbindung von referentieller Narrativik und informativem Rechtsdiskurs«.[35] Indem sie – so die programmatische Zielsetzung von Gayot de Pitaval und seinen Nachfolgern – authentische Kriminalfälle, d.h. »tatsächlich geschehene Ereignisse«, anhand von Prozeßakten und anderen Dokumenten »wahrheitsgetreu« darstellen,[36] soll das (nicht-öffentliche) zeitgenössische Gerichtswesen einem breiten Publikum transparent gemacht werden. Die *Causes célèbres* sind »wissensgesättigte Darstellungen«, d.h. sie nehmen »Wissen und Probleme aus der Rechtspraxis«[37] und anderen Bereichen (z.B. der Psychologie) in den narrativen Zusammenhang auf, um dem Leser entsprechende Kenntnisse zu vermitteln. Eine zentrale Bedeutung kommt hierbei der Erklärung abweichenden Verhaltens zu. Während sich juristische Fallsammlungen[38] auf die strafrechtlichen Probleme eines Falles konzentrieren und die Persönlichkeit des Rechtsbrechers meist wenig beachten, suchen die Pitavalgeschichten die »Verbindung von Tat, Täter und Strafe«[39] aufrechtzuerhalten. In Pitavalgeschichten wird die ›ganze‹ Geschichte eines Verbrechens, d.h. der Tathergang, die Biographie des Täters und seine Motive sowie Prozeß, Verurteilung und Bestrafung des Rechtsbrechers erzählt bzw. erklärt, um so »das Rätsel um die Person des Verbrechers«[40] wenn möglich völlig zu lösen. Neben dem Laienpublikum sucht Gayot de Pitaval doch stets auch die Juristen anzusprechen. Immer wieder rekurriert er auf die Prozeßakten, schiebt lange Zitate aus den Plädoyers der beteiligten Parteien in die Erzählhandlung ein, überläßt den Juristen im Text das Wort.[41] Offensichtlich verfolgte Pitaval eine Doppelstrategie: »Er wollte einerseits eine *hall of fame* für die Advokaten der französischen *parlements* errichten, in der sich auch Berufsanfänger weiterbilden können sollten«, und zugleich das breite Publikum ansprechen.[42] Letzteres begründete den enormen Erfolg der Sammlung. Zwischen »1734 und 1789 erschienen bei insgesamt 18 Verlegern neun verschiedene Ausgaben der *Causes célèbres* in einer Gesamtzahl von 25

---

[33] Pitaval war – wie aus dem Untertitel der Sammlung hervorgeht – »Advocat du Parlement de Paris«, d.h. Anwalt am höchsten Gericht Frankreichs. Zur Biographie des Autors vgl. die Einleitung von Rudolf Marx zur Neuausgabe des ›alten Pitaval‹: François Gayot de Pitaval: Unerhörte Kriminalfälle. Hg. von Rudolf Marx [...]. Leipzig bzw. Bremen 1980. S. 5–9.

[34] Vgl. hierzu Hans-Jürgen Lüsebrink: Kriminalität und Literatur im Frankreich des 18. Jahrhunderts [...]. München 1983. S. 104f.

[35] Ebenda. S. 106.

[36] Ebenda. S. 107.

[37] Schönert: Zur Ausdifferenzierung des Genres ›Kriminalgeschichten‹. S. 102.

[38] Derer gab es zu dieser Zeit in Frankreich – laut Pitaval – etwa 50. Vgl. hierzu: Gayot de Pitaval: Unerhörte Kriminalfälle. S. 11.

[39] Schönert: Einführung. S. 17.

[40] Schönert: Zur Ausdifferenzierung des Genres ›Kriminalgeschichten‹. S. 104.

[41] Zugleich wird damit der Wahrheitsanspruch der Sammlung unterstrichen.

[42] Vgl. hierzu Linder: Deutsche Pitavalgeschichten. S. 315.

Auflagen und 253 Bänden«.[43] Die Sammlung wurde von fast allen »bedeutenden Organen der Zeit rezensiert« und gehörte rasch »zum festen Bestand der Bibliotheken der gebildeten und wohlhabenden Schichten«.[44] Demgegenüber war das Urteil der Fachwelt und der Kritik zwiespältig. Während Pitavals Idee, dem breiten Publikum Rechtswissen zu vermitteln, von allen begrüßt wurde, »bemängelten die Rezensenten allenthalben seinen Stil [...] und die häufigen Ausschmückungen und Exkurse«.[45]

> Es war im Grunde seine doppelte Zielsetzung, die Gayot die Kritik seiner Zeitgenossen und aller späteren Bearbeiter einbrachte. Sie hatte zur Folge, daß seine Fälle für den Laien als schwer lesbar galten und aufgrund der allzu ausführlichen Zitate aus Plädoyers und Schriftsätzen oft wenig fesselnd waren.[46]

Entscheidend für die Rezeption wurde daher die von François Richer speziell in ihren juristischen Auslassungen gekürzte sowie komplett überarbeitete und zum Teil neu geschriebene Fassung (1772–1788) der *Causes célèbres*, die das Original fast völlig verdrängte. Stützte sich die erste deutsche Übersetzung noch auf die Texte Pitavals,[47] so griff die zweite, von Carl Wilhelm Franz ins Deutsche übertragene vierbändige Auswahl der *Causes célèbres* (1782–1792) bereits auf die Fassung von Richer zurück.[48] Das gleiche gilt für die von Friedrich Immanuel Niethammer bearbeitete und herausgegebene Ausgabe der Sammlung: *Merkwürdige Rechtsfälle als ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit* (1792–1795),[49] an der sich alle späteren Fassungen orientierten. Zu ihr schrieb Friedrich Schiller seine vielzitierte *Vorrede*.[50] Schiller äußert sich begeistert zu den »Pitavalischen« Rechtsfällen. Er streicht den aufklärerischen und erzieherischen Anspruch der Sammlung heraus und hofft, daß »auch von anderen Schriftstellern und aus anderen Nationen (besonders, wo es sein kann, aus unserem Vaterland) wichtige Rechtsfälle« aufgenommen werden könnten, um »dadurch allmählich diese Sammlung zu einem vollständigen Magazin für diese Gattung zu erheben.«[51] Schillers Hoffnung war nicht unbegründet. Die Sammlung wurde auch in

---

43 Lüsebrink: Kriminalität und Literatur. S. 104. Außerdem gab es zahlreiche Nachahmer, die an den Erfolg des Autors anzuschließen suchten, sowie Raubdrucke der Sammlung. Vgl. ebenda.

44 Ebenda. S. 163.

45 Ebenda. S. 164.

46 Linder: Deutsche Pitavalgeschichten. S. 315.

47 Gayott von Pitaval: Parlamentsadvocat zu Paris: Erzählung sonderbarer Rechtshändel sammt deren gerichtlichen Entscheidung [...]. 9 Tle. Leipzig 1747–1768.

48 Gayot de Pitaval: Sonderbare und merkwürdige Rechtsfälle. Verm. und umgearb. von Richer, deutsch hrsg. von Carl Wilhelm Franz. 4 Bde. Jena 1782–1792.

49 Merkwürdige Rechtsfälle als ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit [...]. Nach dem Französischen Werk des Pitaval durch mehrere Verf. ausgearb. und mit e. Vorr. begl., hrsg. von F. Schiller [oder vielmehr hg. von Friedrich Niethammer, mit einer Vorrede von Schiller]. 4 Tle. Jena 1792–1795.

50 Friedrich Schiller: Vorrede zu dem ersten Teile der merkwürdigsten Rechtsfälle nach Pitaval. In: Ders.: Werke. Säkular-Ausgabe in 16 Bänden. Hg. von Eduard Hellen. Bd. 13. 1. Teil. Stuttgart, Bern o.J. S. 283–286.

51 Ebenda. S. 286.

Deutschland ein großer Erfolg, so daß es ihr weder an Nachfolgern noch an »der Unterstützung des Publikums«[52] seither gemangelt hat.

Einer der wichtigsten Nachfolger Gayot de Pitavals war der bekannte Jurist und Strafrechtstheoretiker Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach. Seine *Merkwürdigen Criminal-Rechtsfälle*, die unter dem Titel *Aktenmäßige Darstellung merkwürdiger Verbrechen*[53] bekannt wurden, kamen zwischen 1808 und 1811 heraus. Ähnlich wie Pitaval verfolgt Feuerbach eine Doppelstrategie und richtet sich sowohl an den juristischen Leser als auch an den gebildeten Laien. Dem ›aktenmäßig-juristischen Referat‹ wird stets die literarische »Darstellung des Merkwürdigen und psychologisch Besonderen« entgegengesetzt. Im Mittelpunkt des Geschehens steht immer der Täter und »die innere Geschichte des Verbrechens«:

> Neben der Darlegung der juristischen Tatbestände und Probleme in der Urteilsfindung, neben der Beschreibung der Tatumstände, des Tathergangs und der Überführung des Täters stehen die Rekonstruktion einer ›inneren Geschichte‹, Charakterskizzen der Verurteilten und Bemerkungen zur sozialen Situation von Täter und Opfer. [...] Feuerbachs Fallgeschichten sind Beiträge zur Rechts- und Menschenkunde.[54]

Wie die Pitavalischen Rechtsfälle fanden sich die *Merkwürdigen Criminal-Rechtsfälle* sowohl im »Studirzimmer der Gelehrten« als auch »in den Boudoirs der eleganten Lesewelt«.[55] Feuerbachs Sammlung war sehr erfolgreich und hat »die Vorstellungen von ›authentischen‹ Kriminalgeschichten [...] bis zur Jahrhundertmitte«[56] geprägt. Dann wurde er vom *Neuen Pitaval* abgelöst, der die Geschichte des Genres in der Folge bestimmt hat und mit dem die Tradition der Fallgeschichten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreichte. Daß diese damit gleichwohl nicht zu ihrem Ende gekommen war, wird weiter unten noch darzustellen sein.

1.3 *Der neue Pitaval*

Der erste Band des *Neuen Pitaval* erschien im Frühjahr 1842 bei Brockhaus in Leipzig. Herausgegeben wurde er von den beiden Juristen Julius Eduard Hitzig und Georg Wilhelm Heinrich Häring. Während sich die Mitarbeit Hitzigs primär auf die Herausgeberschaft beschränkte, schrieb Häring, der unter dem Pseudonym Willibald Alexis als Schriftsteller bekannt war, einen großen Teil der Fallge-

---

[52] Schiller: Vorrede. S. 286.

[53] Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach: Aktenmäßige Darstellung merkwürdiger Verbrechen. 2 Bde. Gießen 1828–1829. Es handelt sich hierbei um die 2., erw. Ausgabe der Sammlung, die in unterschiedlichen Ausgaben vorliegt. Unter dem Kurztitel *Merkwürdige Verbrechen* bzw. *Merkwürdige Verbrechen in aktenmäßiger Darstellung* wird folgende Ausgabe im Text zitiert: Merkwürdige Verbrechen in aktenmäßiger Darstellung von Anselm Ritter von Feuerbach. In Auswahl hg. von Wilhelm von Scholz. 2 Bde. München und Leipzig 1913.

[54] Schönert: Zur Ausdifferenzierung des Genres ›Kriminalgeschichten‹. S. 110 bzw. 112.

[55] Vorrede des Herausgebers zu: Anselm Ritter von Feuerbach: Aktenmäßige Darstellung merkwürdiger Verbrechen. Bd. 1. Giessen 1828. S. V.

[56] Vgl. Schönert: Zur Ausdifferenzierung des Genres ›Kriminalgeschichten‹. S. 110.

schichten selbst – zumindest die der ersten zwölf Bände (1842–1847).[57] 524 historische und zeitgenössische Kriminalfälle wurden bis zur Einstellung der Sammlung (1890) in den insgesamt 60 Bänden behandelt, darunter 50 Giftmordfälle.[58] Wie die Verfasser früherer Pitavalgeschichten waren somit auch die Autoren des *Neuen Pitaval* Juristen, die den Anspruch erhoben, authentische Kriminalfälle anhand von Prozeßakten und anderen Dokumenten – auf dem Hintergrund juristischer Fachkenntnisse – wahrheitsgetreu darzustellen. Die Sammlung fand sich wie die *Causes célèbres* und die *Merkwürdige Verbrechen* sowohl »in Gerichtsbibliotheken als auch in kommerziellen Leihbibliotheken und Privatbeständen«, und sie war »bis in die sechziger Jahre« des 19. Jahrhunderts hinein[59] überaus erfolgreich.

Von einer bruchlosen Fortschreibung des Genres durch den *Neuen Pitaval* kann jedoch keine Rede sein. Massive Veränderungen der diskursiven Formation in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten entscheidende Folgen für die Pitavalgeschichten. Die fortschreitende funktionelle Ausdifferenzierung führte zu einer verstärkten Abgrenzung der Teilsysteme gegeneinander. Für den Bereich der Rechtskultur bedeutet dies, daß die zunehmende »Verfachlichung des Strafrechts«[60] in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, d.h. »die durchgreifende Formalisierung von Gesetzen und Prozeßordnungen« und die »Ent-Emotionalisierung der Rechtsvorgänge«[61] auf der einen und die Weiterentwicklung und Stabilisierung des Genrezusammenhangs Kriminalgeschichten[62] auf der anderen Seite, »die Grenzen zwischen juristischem Fachwissen und dem Alltagswissen über Rechtsvorgänge«, aber auch die zwischen juristischem und literarischem Diskurs undurchlässiger machte.[63] Der Wissenstransfer zwischen Literatur- und Rechtssystem war daher in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (bis etwa 1890) stark eingeschränkt, so daß die literarischen Vorstellungen von Kriminalität zunehmend von denen des ambitionierten juristischen Diskurses abgekoppelt wurden. Während das ›verfachlichte‹ Strafrecht sich »im Verlauf des 19. Jahrhunderts« mehr und mehr »auf abstrakte Tatbestandsmerkmale beschränkt«[64] und damit die kriminelle Tat – wie

---

[57] Vgl. hierzu Joachim Linder: Der neue Pitaval von Julius Eduard Hitzig und Wilhelm Häring. 1842–1890 [...]. München 1982 (unveröff. Magisterarbeit). S. 112. Nach dem Tode Hitzigs (1849) war Häring alleiniger Herausgeber. Ab 1860 wurde er von dem Juristen Anton Vollert unterstützt, der ab 1862 die Herausgeberschaft ganz übernahm, da Häring erkrankte. Vgl. ebenda. S. 5.

[58] Vgl. hierzu Joachim Linder/Jörg Schönert: Ein Beispiel: Der Mordprozeß gegen Christiane Ruthardt (1844/45) [...]. In: Ders.: Literatur und Kriminalität. S. 239–359. S. 243 sowie die Auflistung der Fälle auf den Seiten 318–321.

[59] Vgl. Linder/Schönert: Literarische Verständigung. S. 197 u. 195.

[60] Vgl. hierzu Wolfgang Naucke: ›Verfachlichung‹ des Strafrechts im 19. Jahrhundert [...]. In: Literatur und Kriminalität. S. 55–67 sowie: Linder/Schönert: Literarische Verständigung. S. 216. Joachim Rückert hat sich kritisch mit den Thesen Nauckes auseinandergesetzt. Vgl. hierzu ders.: Zur Verfachlichung der ›Verfachlichung‹. In: Erzählte Kriminalität. S. 635–650.

[61] Schönert: Einführung. S. 44.

[62] Schönert: Zur Ausdifferenzierung des Genres ›Kriminalgeschichten‹. S. 98.

[63] Vgl. hierzu Schönert: Einführung. S. 44.

[64] Linder/Schönert: Literarische Verständigung. S. 216.

auch die Schuld eines Täters – entindividualisiert,[65] steht die Täterpersönlichkeit im Mittelpunkt des Geschehens literarischer und paraliterarischer Darstellungen der Zeit.

Konnte noch Feuerbach – und vor ihm Pitaval – in seinen Fallgeschichten den juristischen und literarischen Diskurs miteinander koppeln, indem er der literarischen Darstellung der Täterpersönlichkeit stets ein aktenmäßig-juristisches Referat des Tatbestandes voranschickte,[66] so müssen sich Hitzig und Häring »am literarischen Markt gegen die erstarkende Konkurrenz der fiktiven Kriminalerzählungen durchsetzen«,[67] d.h. sie müssen sich an den Regeln eines literarischen Diskurses orientieren, der eigene, spezifisch poetische Problemlösungsstrategien bevorzugte.[68] Die Autoren verzichten daher auf spezielle aktenmäßig-juristische Passagen und richten ihre Fallgeschichten am »Deutungsmuster der ›poetischen Gerechtigkeit‹« aus, wodurch die bei Feuerbach noch stets beachtete Differenz »zwischen rechtlicher und literarischer Behandlung von Kriminalität« eingezogen wird.[69]

> Die Verschränkung der ›Fallgeschichte‹ mit dem Strafverfahren bzw. der Verfahrensgeschichte, die – bei allen Unterschieden – für Gayot de Pitaval wie für Feuerbach entscheidendes Darstellungs- und Selektionsprinzip war, wird aufgegeben zugunsten der vollständigen Konzentration auf Person und Tat, auf die eigenständige Rekonstruktion der Geschichte des Verbrechens.[70]

Obwohl der *Neue Pitaval* primär mit Kriminalitätsvorstellungen operiert, die dem literarischen Diskurs entstammen, müssen die Autoren dies jedoch kaschieren, um sich gegenüber den fiktiven Kriminalerzählungen profilieren zu können, »die häufig noch an realen Fällen orientiert waren«[71] und ihre juristische Sachkompetenz immer wieder herausstreichen. Die »Verlagswerbung sowie die Betonung der juristischen Kompetenz von Herausgebern und Beiträgern in jedem einzelnen Band und jeder einzelnen Darstellung« sorgen dafür, daß die fach- bzw. populärwissenschaftliche Reputation der Sammlung gewahrt und »die Grenze zur ›schönen Literatur‹« für das Laienpublikum nicht überschritten wird.[72]

---

[65] Vgl. Naucke: ›Verfachlichung‹ des Strafrechts. S. 62. Entscheidend für die juristische Beurteilung der Tat ist »ihre ›rechtsgutsverletzende und rechtsgutsgefährdende‹ Wirkung«. Ebenda.

[66] Vgl. Schönert: Zur Ausdifferenzierung des Genres ›Kriminalgeschichten‹. S. 111. Feuerbach konnte somit noch »Jurist und Literat zur selben Zeit sein«. Ebenda.

[67] Linder: Deutsche Pitavalgeschichten. S. 316.

[68] Vgl. Schönert: Gesellschaftliche Modernisierung. S. 403.

[69] Schönert: Zur Ausdifferenzierung des Genres ›Kriminalgeschichten‹. S. 117.

[70] Ebenda.

[71] Linder: Deutsche Pitavalgeschichten. S. 316. Vgl. auch Linder/Schönert: Literarische Verständigung. S. 205f.

[72] Vgl. Linder: Deutsche Pitavalgeschichten. S. 317. Dies ist jedoch nicht nur für die Profilierung gegenüber der ›Konkurrenz‹, sondern auch wegen des ›Reputationsverlustes‹ literarischen Wissens von zentraler Bedeutung, wie er Ende des 18. Jahrhunderts eingesetzt und nunmehr weit fortgeschritten war. Vgl. hierzu Wolf Lepenies: Das Ende der Naturgeschichte [...]. München, Wien 1976. S. 133. Erkannten noch Naturgeschichte und Erfahrungsseelenkunde literarischem und wissenschaftlichem Wissen tendenziell den gleichen »Aussage- und Wahrheitswert« zu, so war diese Gleichrangigkeit im Verlauf der »Auseinanderbewegung von literarischem und szientifischem Diskurs« – auch diese eine Folge der bereits skizzierten Systemdifferenzierungsprozesse – destruiert worden. Vgl. hierzu Georg Reuchlein: Bürgerliche Gesellschaft, Psychiatrie und Literatur [...]. München 1986. S. 212 bzw. 361.

Der enorme Erfolg der Sammlung beruht somit im Grunde auf einer paradoxen Erzählstrategie: die Pitavalautoren operieren mit genuin literarischen Deutungsmustern von Kriminalität und suchen diese zugleich als konform mit den wissenschaftlichen auszuweisen. Da diese rechtskulturell generierten Kriminalitätsvorstellungen bruchlos an den Vorstellungshorizont des Lesers anschlußfähig sind, der in den gleichen alltagsweltlichen Wissensbeständen gründet, wird der *Neue Pitaval* in den Augen des Laienpublikums auf diese Weise erst recht zum glaubwürdigen Mittler von Rechtswissen, wodurch die alltagsweltliche Phantasiekriminalität zugleich durch die Fallgeschichten bestärkt und juristisch aufgewertet wird. Die in den *Causes célèbres* und den *Merkwürdigen Verbrechen* praktizierte Koppelung von literarischem und juristischem Diskurs ist durch eine Verdoppelung des literarischen bzw. durch einen sich selbst perpetuierenden und vom juristischen Diskurs weitgehend emanzipierten Zirkel rechtskultureller Kriminalitätsvorstellungen ersetzt. Dieser zirkuläre Verweiszusammenhang erklärt den großen Einfluß des *Neuen Pitaval.*

> Die Sammlung galt für die Zeit von 1850 bis etwa 1870 wohl als ›Zentralorgan‹ für die Ausbildung eines allgemeinen Rechtsbewußtseins und für Erfahrungsgewinn in Sachen Kriminologie und Rechtspraxis. Das Alltagswissen von Kriminalität und Strafrechtspflege ist seit Feuerbach und dem *Neuen Pitaval* bei einer literarisch aufgeschlossenen Öffentlichkeit nachhaltig vom Typus der Fallgeschichte geprägt worden.[73]

Die Juristen hingegen standen der Sammlung skeptisch gegenüber. Für sie war die Grenze zwischen »den fachlich orientierten Falldarstellungen« und den populären »Fallgeschichten [...] mit dem *Neuen Pitaval* endgültig vollzogen«.[74] Sie sprachen dem *Neuen Pitaval* »eine Bedeutung für den Juristen« ab, da weder die Darstellung der Fälle noch die herangezogenen Quellen »den Anforderungen der Rechtswissenschaft« genügen könnten.[75] Beim ›gebildeten Publikum‹ könne das »wohlgeleitete Unternehmen« allerdings – so räumte man ein – dazu beitragen, »den Sinn für öffentliche Formen der Strafgerechtigkeit zu wecken und zu befestigen.«[76] Diese explizite Abgrenzung des Fachdiskurses vom *Neuen Pitaval* kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Pitavalgeschichten bei der Juristenausbildung[77] auch weiterhin eine große Rolle spielten und daß vor allem Kriminologen sehr häufig Beispielfälle aus dem *Neuen Pitaval* zur Untermauerung kriminologischer Theorien heranzogen.[78]

Allgemein kann festgestellt werden, daß die Pitavaltradition einem starken Wandel unterworfen war. Von Beginn an eine interdiskursive Textsorte, haben sich die Pitavalgeschichten mehr und mehr aus ihrer teilweisen pragmatischen

---

[73] Linder/Schönert: Literarische Verständigung. S. 197.

[74] Linder: Deutsche Pitavalgeschichten. S. 317.

[75] Rezension: Der neue Pitaval. In: Kritische Jahrbücher für deutsche Rechtswissenschaft. 7. Jg. (1843). Bd. 13. S. 75–79. S. 79 bzw. 77.

[76] Rezension: Der neue Pitaval. In: Literarische Zeitung. 9. Jg. (1842). Nr. 28. Sp. 676/1202.

[77] Vgl. Joachim Rückert: Zur Rolle der Fallgeschichte in Juristenausbildung und juristischer Praxis zwischen 1790 und 1880. In: Erzählte Kriminalität. S. 285–311. »Juristenausbildung und Juristenpraxis zeigen besonders im Strafrecht, aber nicht nur hier, eine ständige Berührung mit der literarischen Fallgeschichte.« S. 306.

[78] Vgl. Schönert: Bilder vom »Verbrechermenschen«. S. 501.

Verankerung im Rechtsdiskurs gelöst und schließlich völlig im Diskurs der institutionalisierten Literatur etabliert. Daß gerade die in diesem Sinne fortgeschrittenste Sammlung, der *Neue Pitaval*, zugleich die erfolg- und einflußreichste ist, macht deutlich, daß diese Entwicklung ihre Glaubwürdigkeit beim ›normalen Leser‹ keineswegs geschmälert hat. Doch auch die Fachdiskurse waren keineswegs völlig gegen rechtskulturell generiertes Wissen abgeschottet. Es wird nun am Beispiel des Giftmord-Stereotyps zu zeigen sein, daß die in den Pitavalfällen akkumulierten alltagsweltlichen Vorstellungen von Kriminalität – zumindest partiell – in den Fachdiskurs transformiert und dort anschlußfähig gemacht wurden. Die Sammlung hat – ungeachtet aller expliziten Distanzierungen der Juristen von diesen populären Fallgeschichten – eine doppelte Mittlerfunktion zwischen Fach- und Interdiskurs. Zum einen bereitet sie Rechtswissen so auf, daß es »an das Alltagswissen der Leser anzuschließen« ist,[79] zum anderen verschafft sie rechtskulturell generierten Wissensbeständen Anschluß an die Fachdiskurse.

2. Die typisch weibliche Giftmischerin

Von entscheidender Bedeutung für die Festschreibung des Giftmord-Stereotyps waren die Falldarstellungen der Marquise von Brinvillier (1676), der Geheimrätin Charlotte Ursinus (1803), der Anna Margaretha Zwanziger (1811) und der Gesche Margaretha Gottfried (1831) von Wilhelm Häring im zweiten Band des *Neuen Pitaval* (1842). Häring war nicht der erste, der sich mit diesen ›causes célèbres‹ par excellence beschäftigte. Gayot de Pitaval hatte den Fall der Marie Margarete d'Aubray, der Marquise von Brinvillier, in seine *Causes célèbres*[80] aufgenommen, Feuerbach setzte sich in seinen *Merkwürdigen Verbrechen in aktenmäßiger Darstellung* mit der Anna Margaretha Zwanziger auseinander, die er im Untertitel als die »deutsche Brinvillier« bezeichnet,[81] und Voget, der Verteidiger der Gottfried, hatte seiner Mandantin eine umfangreiche Studie gewidmet.[82] Dessenungeachtet verdanken diese Frauen ihre zweifelhafte Popularität eindeutig dem *Neuen Pitaval*. Es war das von Häring formierte »Viergespann der Giftmischerinnen« (vgl. 253), das in die gesamte Fachliteratur einging. Es gibt kaum eine Darstellung des weiblichen Giftmordes, die sich nicht mit diesen Fällen auseinandergesetzt hat bzw. sie nicht zumindest erwähnt. In Sammlungen von Kriminalfällen werden ihre Fallgeschichten stets aufs neue erzählt und bearbeitet, und auch heute noch wird zumindest auf die Brinvillier und die Gottfried verwiesen, wenn auf das weibliche

---

[79] Linder/Schönert: Literarische Verständigung. S. 185.

[80] Causes célèbres. Vol. I: Histoire d'une célèbre Empoisonneuse. Paris 1748. P. 363–480.

[81] Vgl. Merkwürdige Verbrechen in aktenmäßiger Darstellung. Bd. 1. S. 1–43: Anna Margaretha Zwanziger, die deutsche Brinvillier.

[82] F.L. Voget: Lebensgeschichte der Giftmörderin Gesche Margarethe Gottfried, geborene Timm. Nach erfolgtem Straferkenntnisse höchster Instanz hg. von dem Defensor derselben Dr. F.L. Voget. Bremen 1831. Die vier Frauen fanden auch in weiteren Sammlungen Beachtung.

Giftverbrechen rekurriert wird.[83] Die Darstellung der vier »Heroinen des Giftmordes«[84] im *Neuen Pitaval* kann als eine der wirkmächtigsten Manifestationen des Giftmord-Stereotyps bezeichnet werden. Anzumerken bleibt, daß keiner der Bearbeiter dieser Fälle – und das gilt sowohl für Autoren von Pitavalgeschichten als auch für die fachwissenschaftlicher Darstellungen – diese im Grunde völlig willkürliche Zusammenstellung des »Viergespann der Giftmischerinnen« (253)[85] durch Wilhelm Häring in Frage stellte, obwohl dieser auf recht unterschiedliche Quellen (z.B. Gayot de Pitaval, Feuerbach) zurückgegriffen hatte und der erste und der letzte Fall der Reihe immerhin 155 Jahre auseinanderlagen. Wie noch zu zeigen sein wird, verweist die Selbstverständlichkeit, mit der Härings Vierer-Formation von den Rezipienten angenommen wurde, auf die tiefe Verankerung der in sie eingespeisten Vorstellungen im »lebensweltlichen Hintergrundswissen«, von dem wir »Gebrauch« machen, »ohne das Bewußtsein zu haben, daß es falsch sein könnte.«[86]

2.1 Die vier ›Heroinen des Giftmordes‹ im *Neuen Pitaval*

Die Marquise von Brinvillier war, wenn man der Fallgeschichte Härings glauben will, eine »Frau von großer Schönheit und ausgezeichnetem Geiste« (104), die jedoch hinter ihrem runden freundlichen Gesicht (vgl. 106) offenbar ein ganz anderes Wesen verbarg: »Von jener wilden Leidenschaftlichkeit, jener dunklen Glut des Auges, dem italienischen verzehrenden Feuer des Blickes, welche wir in Erinnerung ihrer Thaten und ihres Namens uns denken können, sah man nichts an der feinen Französin.« (106) Unter der ›Maske des Anstandes‹ war die Brinvillier eine »lasterhafte Frau«, die völlig von der »Sittenlosigkeit der Hauptstadt« (115) und ihrer adeligen Kreise geprägt war: »Die Brinvillier war eine wollüstige Person, wollüstig im höchsten Grade«. (124) Immer wieder wird »die exzessive Sinnlichkeit«[87] betont, die sie mit ihrem Geliebten und Komplizen, dem männlichen »Scheusal [...] Sainte-Croix« (108), verbindet. Mit ihm zusammen vergiftet sie zunächst ihren Vater und läßt dann ihre zwei Brüder ebenfalls durch Gift ermorden. Als Motive gibt Häring »Habsucht« (119), »Verschwendungslust« (109) und Rachsucht an: »sie wollte Vater, Brüder und Schwestern allein und so bald als möglich beerben« (115) und sich gleichzeitig am Vater für die »angethane Schmach« (111) rächen: er hatte ihren Geliebten verhaften und einkerkern lassen.

Wie ihr Komplize beherrscht die Marquise die »Kunst der Heuchelei« (111) und der Verstellung, so daß bei ihren Verbrechen niemand Verdacht schöpft. Sie hatte gelernt, »ihre Gefühle und Gedanken bei sich zu bewahren, und die teufli-

---

[83] Vgl. hierzu exemplarisch die Filmrezension von *Thelma und Louise* in der FAZ vom 29. 07. 91: Zwei Amazonen aus Arkansas.

[84] Krauss: Psychologie. S. 378.

[85] Die Fallgeschichten der ›vier Heroinen des Giftmordes‹ entstammen dem zweiten Band der Sammlung von 1842 und werden im fortlaufenden Text in Klammern zitiert.

[86] Jürgen Habermas: Faktizität und Geltung [...]. 2. Aufl. Frankfurt/M. 1992. S. 37f. Hier führt Habermas die absolute Gewißheit des lebensweltlichen Hintergrundwissens auf dessen »*Einebnung der Spannung zwischen Faktizität und Geltung*« zurück. Ebenda. S. 39.

[87] Linder/Schönert: Mordprozeß. S. 340.

schen Entschlüsse, die allmälig zur That und zu einer Saat und Ernte gräßlicher Thaten wurden, unter der Maske einer feinen anständigen Aufführung zu verbergen.« (111) Häring sucht dies an einem Beispiel zu demonstrieren: »Auch diesmal that sie ihm selbst die Suppe auf den Teller, sie stand mit unerschütterlichen Zügen vor dem Vater, und sah das tödtliche Gift mit der Miene einer zärtlich teilnehmenden Tochter in seine Eingeweide rinnen.« (116) Anschließend pflegt sie ihr Opfer hinter der »Maske des geheuchelten Schmerzes«, um bei seinem Tod die »schöne leidtragende Tochter« (117) zu spielen. Die »Grausamkeit« (124) der Giftmischerin zeige sich auch daran, daß die Brinvillier vor dem Mord »Vergiftungsproben an Thieren, armen Leuten und Dienstboten kaltblütig anstellte«. (124) Schließlich wurde der Brinvillier das Vergiften zu einem »wollüstigen Kitzel [...], der fort und fort Befriedigung verlangt, und, was als Ernst angefangen ist, als Spiel fortsetzt.« (124)

Ähnliches erfährt man auch von Anna Margaretha Zwanziger. Auch sie ist »eitel, gefallsüchtig und wollüstig von Jugend auf« (228) und verbirgt »Gehässigkeit und Neid« (218), vor allem aber ihre Lasterhaftigkeit (vgl. 218) und »Vergnügungslust« (229) hinter einem gefälligen und freundlichen Wesen. Durch Heuchelei und Verstellung gelingt es ihr in verschiedenen Anstellungen als Haushälterin immer wieder, sich »in das Vertrauen des neuen Herren einzuschleichen« (237) und ihre Vergiftungen lange Zeit unentdeckt durchzuführen. Im Gegensatz zur Brinvillier mordet sie nicht gezielt aus »Erbschaftshunger« (123) – was ihr in ihrer mittellosen Position auch wohl kaum möglich gewesen wäre –, sondern um materielle Sicherheit zu erlangen. Feuerbach schreibt über die Zwanziger: »Fast zwanzig Jahre lang, von Ort zu Ort umhergejagt [...] und noch immer ein Fremdling auf dieser Erde«, mißachtet und immer von anderen abhängig, »suchte sie endlich angstvoll nach Ruhe« und einer sicheren »Versorgung«.[88] Die »thörichte Hoffnung«, daß »der Witwer sie heirathen könne« (245), habe sie daher zweimal zur Vergiftung der Ehefrauen ihrer Arbeitgeber verleitet. Andere Vergiftungsversuche habe sie jedoch lediglich aus Rache wegen geringfügiger Unstimmigkeiten durchgeführt, um sich anschließend an den Leiden der Vergifteten zu »ergötzen« (247): »sie hatte nun einmal ihren Spaß dabei, wenn die Leute [...] sich erbrechen mußten«. (245) Auf diese Weise wird ihr das Gift rasch zum Selbstzweck, zum Ersatz für alle Entbehrungen, zur geheimnisvollen Macht, mit deren Hilfe sie »jeden Zweck erreichen, jede Neigung befriedigen« kann, so daß schließlich »eine Lust am Vergiften, ein Vergiftungsfieber«,[89] ein »Vergiftungstrieb« (251), ja sogar eine »Liebe zum Gift« (253) entsteht. Wollust, Grausamkeit und die Liebe zur Vergiftung verbirgt sie, wie ihre Vorgängerin, hinter der Maske von aufopfernder Pflege. Vor Gericht hat die Zwanziger zwar nicht das Format der Brinvillier – sie verstrickt sich in Lügen und Widersprüche, verfällt dem »Selbstbetrug« und kokettiert »mit ihren Gefühlen« (253) – doch hört auch sie schließlich »mit größter Gelassenheit, ohne Thränen das Urtheil an« und »zeigte keine Spur von Reue oder Gemüthsbewegung«. (254f.)

---

[88] Merkwürdige Verbrechen in aktenmäßiger Darstellung. Bd. 1. S. 38.
[89] Ebenda. S. 39f.

Die Geheimrätin Ursinus und Gesche Margaretha Gottfried werden ähnlich beschrieben. Auch sie beherrschen die Kunst der Verstellung und verbergen ihre Grausamkeit hinter der heuchlerischen Pflege der Opfer. Besonders mit der Gottfried habe man, so wird betont, ein ganz außergewöhnliches »Ungeheuer ans Licht gezogen [...], das an Scheinheiligkeit, Mordlust und Furchtbarkeit alle bisher bekannten Verbrecherinnen weit hinter sich« gelassen habe (263) und fast ausschließlich von Lug und Trug, Heuchelei und Tücke und ganz besonders auch von Eitelkeit und Selbstsucht beherrscht gewesen sei. Heimtückisch habe sie sich in die Gunst ihrer Opfer eingeschlichen, um sie dann kaltblütig zu ermorden. Ihr ganzes Leben lang habe sie im Grunde nur »eine Komödie« gespielt, »in der sie die große Rolle durchführte, allen Leuten zu gefallen« (274), bis man ihr endlich »im drei und vierzigsten Jahre ihres Alters die Larve vom Gesicht riß!« (274) Eine »kalte Speculantin im Dienste ihres Egoismus« (351) habe sich hinter dieser Larve versteckt, ein ›entmenschtes Wesen‹ (vgl. 349), ein moralisches Scheusal ersten Ranges, ein seelenloser Kobold (351), eine gewissenlose Verbrecherin, der »die Sünde« schließlich »zur Lust, zum Bedürfnis« geworden sei. (332)

Der hier entworfene Katalog typischer Eigenschaften und Motive hat – vom *Neuen Pitaval* zu einem wirkungsvollen Kanon formiert – in der Folge die Darstellung der Giftmischerin entscheidend geprägt. Will man den Fallgeschichten der vier ›Heroinen des Giftmordes‹ Glauben schenken, dann ist die typische Giftmischerin zumeist von exzessiver Sinnlichkeit und Lasterhaftigkeit geprägt, die sie hinter einer Maske von Tugend und Unschuld verbirgt. Diese heuchlerische Verstellungskunst macht es ihr zugleich möglich, das Vertrauen ihrer Opfer zu erwerben, sie zu täuschen bzw. heimtückisch zu Tode zu pflegen. Selbstredend ist sie feige und hinterlistig. Wollust und Grausamkeit, Eitelkeit, Vergiftungstrieb oder auch Habsucht bilden das Movens ihres Handelns. Ihr Verhalten vor Gericht ist von Entschlossenheit und Ruhe gekennzeichnet. Hinzu kommt häufig »die Geständnisbereitschaft sowie die Gefühlskälte und Koketterie bei der öffentlichen Hinrichtung«.[90] Es ist nun nach den Quellen dieses Wissens zu fragen, das dem Klischee der typisch weiblichen Giftmischerin zugrundeliegt und das dem Erzähler offensichtlich so evident erscheint, daß er es an keiner Stelle der vier Fallgeschichten begründen oder gar hinterfragen muß.

[90] Linder/Schönert: Mordprozeß. S. 340.

2.2 Vorstellungen vom weiblichen Geschlechtscharakter[91]

Von entscheidender Bedeutung für das Klischee der typisch weiblichen Giftmischerin ist die Rede über das ›Wesen des Weibes‹, die sich – bei allem historischem Wandel – stets um zwei Wissens-Invarianten zentriert: die Vorstellung von der körperlichen und seelischen Schwäche des weiblichen Geschlechts, mit der stets der Gedanke der Gefährdung verbunden ist, und die Nähe der Frau zur Geschlechtlichkeit. Der christlich-theologischen Argumentation bis hin zu Augustinus waren diese Grundgedanken ebenso selbstverständlich wie der antiken Heilkunde eines Galen von Pergamon. Machte die Humoralpathologie (Säftelehre) die spezifische Konsistenz der Säfte für die Schwäche der Frau und ihre Nähe zur Geschlechtlichkeit verantwortlich, so sah die christliche Theologie in der reizbaren Einbildungskraft der Frau den Grund für ihre Schwäche und Gefährdung. Durch sie, so die Lehre von der imaginatio,[92] könne das Böse, der Teufel, Einfluß auf das Weib gewinnen. Deshalb steht die Frau den Affekten und Trieben näher, mangelt es ihr an Verstandeskraft, erscheint sie in der theologischen Argumentation als verführbar von bösen Mächten, ist sie anfälliger für Dämonen und damit für die Sünde, betreibt sie Hexerei und Vergiftung.

> Und wie sie aus dem ersten Mangel, dem des Verstandes, leichter als Männer den Glauben ableugnen, so suchen, ersinnen und vollführen sie infolge des zweiten Punktes, der außergewöhnlichen Affekte und Leidenschaften, verschiedene Rache (, sei es durch Hexerei, sei es durch irgendwelche anderen Mittel). Daher ist es kein Wunder, daß es eine solche Menge Hexen in diesem Geschlechte gibt.[93]

Die ›Begehrlichkeit des Fleisches‹ hingegen, d.h. die Nähe der Frau zur Geschlechtlichkeit, wird mit dem »weiblichen Urtrieb zum Gebären« begründet, der das gesamte Fühlen und Denken des Weibes bestimme.[94] Kann sich der Mann von der Natur distanzieren, so ist das Weib durch das ›Fortpflanzungsgeschäft‹, als dessen augenscheinliches Symbol häufig die Menstruation fungiert,[95] unauflöslich

---

[91] Diese Vorstellungen, mit denen sich die feministische Forschung bereits intensiv auseinandergesetzt hat, können hier nur in aller Kürze referiert werden. Vgl. hierzu exemplarisch: Karin Hausen: Die Polarisierung der »Geschlechtscharaktere« [...]. In: Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas. Hg. von Werner Conze. Stuttgart 1976. S. 363–393, Friederike J. Hassauer-Roos: Das Weib und die Idee der Menschheit [...]. In: Der Diskurs der Literatur- und Sprachhistorie [...]. Hg. von Bernhard Cerquiglini und Hans-Ulrich Gumbrecht. Frankfurt/M. 1983. S. 421–445, Claudia Honegger: Die Ordnung der Geschlechter [...]. Frankfurt/M., New York 1991, Regina Schaps: Hysterie und Weiblichkeit [...]. Frankfurt/M. 1982 u. Sigrid Weigel: Die nahe Fremde – das Territorium des ›Weiblichen‹ [...]. In: Die andere Welt [...]. Hg. von Thomas Koebner und Gerhart Pickerodt. Frankfurt/M. 1987. S. 171–199.

[92] Vgl. hierzu Esther Fischer-Homberger: Medizin vor Gericht [...]. Darmstadt 1988. S. 132 sowie Henry F. Ellenberger: Die Entdeckung des Unbewußten [...]. 1. Bd. Bern, Stuttgart, Wien 1973. S. 165ff.

[93] Malleus Maleficarum. Der Hexenhammer (1487). Verfaßt von den beiden Inquisitoren Jakob Sprenger und Heinrich Institoris. Berlin 1906. S. 102.

[94] Vgl. hierzu Schaps: Hysterie und Weiblichkeit. S. 18–23. Zitat S. 22.

[95] Ohnehin kam der Menstruation bei der Definition des Weiblichen stets entscheidende Bedeutung zu. Vgl. hierzu exemplarisch Esther Fischer-Homberger: Krankheit Frau [...]. Bern 1979. S. 49ff., dies.: Medizin vor Gericht. S. 369 u. Sabine Hering/Gudrun Maierhof: Die unpäßliche Frau [...]. Pfaffenweiler 1991.

an sie gebunden. Bosheit, Maßlosigkeit, Habsucht, Hinterlist, Tücke, Leichtgläubigkeit, Eitelkeit, Ruchlosigkeit und Lügenhaftigkeit – aber auch die Neigung zu Hexerei und Vergiftung – sind die Eigenschaften, die speziell die christliche Theologie aus den beiden Wissens-Invarianten der Rede über das ›Wesen des Weibes‹ ableitet.

Der anthropologische Diskurs der Aufklärung, der gegen Ende des 18. Jahrhunderts zunehmend an Bedeutung gewinnt, hat mit diesen in weiten Teilen dem Aberglauben und Alltagswissen entlehnten Vorstellungen keineswegs gebrochen. Auch hier sind Schwäche und Geschlechtsbestimmtheit die zentralen Merkmale der Frau. Von einer simplen Fortschreibung tradierter Wissensbestände kann jedoch keine Rede sein. Im Gefolge der fundamentalen Neuorganisation der Episteme im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, die die Formation einer »Wissenschaft vom Individuum« ermöglichte, gewinnen die neu ausdifferenzierten Humanwissenschaften[96] Definitionsgewalt über das Subjekt bzw. konstituieren sie ihren Gegenstand, den Menschen, überhaupt erst qua anthropologischer Bestimmung desselben.[97] Definiert die Anthropologie den Menschen einerseits als natürliches, d.h. entscheidend durch seine (biologische) Natur (und Umwelt) bestimmtes Wesen, so begründet sie andererseits seinen Sonderstatus gegenüber dem Tier gerade mit seiner Erhebung zum Vernunftwesen, das seine Natur qua Kultur und Bildung ›zivilisiert‹ hat: »Die Konstitution des vernünftigen Subjekts bzw. des überlebenswilligen Selbst« verdankt sich ja gerade »der Unterwerfung und Überwindung von Natur, Mythos, Magie, Körper und Weiblichkeit«.[98] Dieses vernünftige Subjekt, das seine (triebhafte) innere Natur domestizieren und zu Freiheit und Selbstverantwortlichkeit gelangen kann, ist zugleich auch das sittliche und ordnungsstiftende Subjekt.

Im Gegensatz zum Vernunftwesen Mann wird die Frau im anthropologischen Diskurs der Aufklärung – mit Rekurs auf die Biologie – als Naturwesen definiert. Nicht mehr die spezifische Konsistenz der Säfte oder die reizbare Einbildungskraft stehen im Mittelpunkt der »weiblichen Sonderanthropologie«,[99] sondern die Sensibilität und Irritabilität der weiblichen Nervenfasern. Es ist das schwache Nervensystem der Frau (später werden es das Großhirn, die Ovarien und der Hormonhaushalt, das Keimplasma und zuletzt die Psyche sein),[100] das ihre ›naturgegebene‹ Schwäche bedingt und ihre Art zu denken, zu urteilen und zu fühlen

---

[96] Vgl. hierzu Gerhard Plumpe/Clemens Kammler: Wissen ist Macht [...]. In: Philosophische Rundschau 27 (1980). S. 185–218. S. 194. Michel Foucault hat sich etwa in *Wahnsinn und Gesellschaft*, *Überwachen und Strafen* und *Der Wille zum Wissen* intensiv mit der Ausdifferenzierung der Humanwissenschaften und der Inthronisation der ›Macht der Norm‹ auseinandergesetzt.

[97] Hassauer-Roos: Das Weib. S. 428.

[98] Weigel: Die nahe Fremde. S. 171.

[99] Zur Entwicklung der »weiblichen Sonderanthropologie« vgl. Honegger: Die Ordnung der Geschlechter. S. 126ff.

[100] Vgl. hierzu Weigel: Die nahe Fremde. S. 176, Ursula Link-Heer: »Männliche Hysterie«. In: Kulturrevolution 9 (1985). S. 39–47 sowie Schaps: Hysterie und Weiblichkeit. S. 42–54.

bestimmt.[101] Affektlabilität, Emotionalität, Verstandesschwäche usw. sind erneut die typischen Merkmale der weiblichen Natur, die aus ihrer schwachen Konstitution abgeleitet werden. Auch die ›aufgeklärte‹ Anthropologie postuliert zudem die sexuelle Determination der Frau bzw. deren an Menstruation, Schwangerschaft, Klimakterium ablesbare Verhaftung im ›Geschlechtsgeschäft‹, benutzt die Begriffe Frau und Geschlecht zudem synonym.[102]

Diese anthropologische Definition hat entscheidende Folgen für die Stellung des *anderen Geschlechts*[103] im ›aufgeklärten Diskurs‹. Als Naturwesen definiert, wird die Frau aus dem Bereich der Vernunft – und damit der Subjekthaftigkeit – ausgegrenzt. Die Realisation des Menschen wird im anthropologischen Diskurs nur im Mann gesehen: Das *Selbst* des männlichen wird mit der Definition des vernünftigen, menschlichen Individuums gleichgesetzt,[104] während die Frau »in ihrer Eigenschaft als Mensch eine systematische Leerstelle bleibt«.[105] Der ›normierende Blick‹, der in den Humanwissenschaften regulative Kraft entfaltet, ist am vernünftigen aktiv-starken männlichen Subjekt ausgerichtet, das unter Abspaltung der eigenen Naturhaftigkeit formiert wird.[106] Daher kann die passiv-schwache Frau nur ex negativo, d.h. durch das bestimmt werden, woran es ihr im Vergleich zum Mann aus dessen Perspektive mangelt. So schreibt Diderot über die Frauen: »Sie sind weniger Herr ihrer Sinne als wir. [...] Sie betrügen sich selbst mehr als wir in dem, was ihnen gefällt. Stolz ist mehr ihr Fehler als unserer. [...] Wenn wir mehr Verstand haben als die Frauen, so haben sie bestimmt mehr Instinkt als wir. [...] O Frauen, ihr seid merkwürdige Kinder!«[107] Wie der ›Wilde‹, den die Aufklärung dem Bereich des *Anderen* der Vernunft zugeordnet hatte, wird auch die Frau als ›ewiges Kind‹ beschrieben.[108] Im anthropologischen Diskurs hat nur der Mann bzw. das weiße, vernünftige Subjekt die oberste Stufe der Kultur- und Subjektentwicklung erreicht, während Frauen und Wilde in einem unterentwickelten, undif-

---

[101] Vgl. hierzu Pierre Roussels publikumswirksame Schrift: Système physique et moral de la femme [...]. Paris 1775. Vgl. auch Honegger: Die Ordnung der Geschlechter. S. 143ff.

[102] Vgl. hierzu Liselotte Steinbrügge: Die Aufteilung des Menschen [...]. In: Frauen in der Geschichte. Bd. IV. Düsseldorf 1983. S. 51–64. S. 59.

[103] Vgl. hierzu Simone de Beauvoir: Das andere Geschlecht [...]. Reinbek bei Hamburg 1968.

[104] Dies hat Hassauer-Roos an Analysen von Lexikonartikeln und Enzyklopädien des 18. Jahrhunderts gezeigt. So unterscheidet die Enzyklopädie von 1751–1780 zwischen den Artikeln »Homme« (= Mensch, Mann) und »Femme« (= »das Weibchen des Menschen«; »la femelle de l'homme«). Vgl. dies.: Das Weib. S. 429f. Vgl. hierzu auch Jutta Kolkenbrock-Netz: Der Mann als Statthalter des Normalen [...]. In: Kulturrevolution 9 (1985). S. 15–21. S. 17: »der ›normalmensch‹ ist [...] eindeutig männlich definiert.«

[105] Hassauer-Roos: Das Weib. S. 428.

[106] Nur der Mann gilt in dieser Logik »als dasjenige subjekt, das zur ausbildung von normalität fähig ist, weil es dieser nicht einfach nur unterworfen ist, sondern selbst normierend eingreifen kann.« Als Arzt und Psychiater hat er die Macht, das »Feld des Normalen abzugrenzen«. Vgl. Kolkenbrock-Netz: Der Mann. S. 16. Zur Definitionsmacht der Psychiatrie vgl. auch Schaps: Hysterie und Weiblichkeit. S. 131.

[107] Denis Diderot: Über die Frauen. In: Ders.: Erzählungen und Gespräche. Stuttgart 1953. S. 162–174. S. 169.

[108] Zur Nähe von Frauen, Kindern und Wilden im anthropologischen Diskurs vgl. Weigel: Die nahe Fremde.

ferenzierten Stadium stehengeblieben sind.[109] Zu voller Selbstverantwortlichkeit und Sittlichkeit ist nur das Vernunftwesen Mann befähigt.

> Beide, Wilde und Frauen, werden charakterisiert durch das, was ihnen mangelt im Vergleich zum ›Zivilisierten‹, zum Mann. Als (noch) nicht Zivilisierte werden sie betrachtet als Naturwesen – Wesen, die der Natur nahestehen und deren Bestimmung sich aus ihrer ›Natur‹ ableitet.[110]

Diese Natur, der die Frau und der Wilde subsumiert werden, ist im anthropologischen Diskurs der Aufklärung immer eine ambivalent bewertete: sie ist »einerseits Leben und Freude spendend, andererseits aber bedrohlich«[111] und zerstörend.[112] Auf diese Weise wird die Vorstellung von »der janusköpfigen Erscheinung weiblicher Natur« generiert und die Frau »zum Symbol und zur Verkörperung der doppelt bewerteten Natur«.[113] Die vom »höhergestellten vernünftigen« Subjekt »überwundene Natur und Wildheit ist [...] in der Frau nur gezügelt«; hinter Anmut und Schamhaftigkeit verborgen, droht sie jederzeit auszubrechen.[114] Diderot faßt diese Diskrepanz von Innen und Außen bei der Frau mit dem Begriff der »*Verstellung*«: »Die Frauen ›sind zwar äußerlich zivilisierter als wir; aber innerlich sind sie wahre Wilde geblieben.‹«[115] Indem die Frau als kategorial verschieden vom Mann definiert und damit aus dem aufgeklärten Diskurs ausgeschlossen wird, ist sie mit dessen Sprache nicht mehr faßbar. Resultat dieser diskursiven Ausgrenzung ist die Rede vom ›Rätsel Weib‹, sind die zahllosen Formen ›imaginierter Weiblichkeit‹, mit denen sich speziell die feministische Literaturwissenschaft intensiv beschäftigt hat.[116] Auch diese Weiblichkeitsbilder sind entscheidend durch den ambivalenten Naturbegriff geprägt: der ›femme fatale‹ steht die ›femme fragile‹, der ›tugendhaften Unschuld‹ die ›dämonische Verführerin‹, der lebensspendenden, reinen (›heiligen‹) Mutter die stigmatisierte Prostituierte gegenüber.[117]

Auch im anthropologischen Diskurs der Aufklärung findet sich der ganze Kanon typisch weiblicher Eigenschaften, den unter anderem auch schon der *Hexenhammer* skizziert hatte. Grausamkeit, Rachsucht und Neigung zu Wutausbrüchen werden dem unberechenbaren Naturwesen bescheinigt. Die Gespaltenheit der

---

[109] Vgl. hierzu Schaps: Hysterie und Weiblichkeit. S. 126.

[110] Weigel: Die nahe Fremde. S. 174.

[111] Ebenda. S. 178.

[112] Sigrid Weigel hat sich in dem bereits zitierten Aufsatz *Die nahe Fremde* intensiv mit der voraufklärerischen Vorstellung von der ›belebten Natur‹ auseinandergesetzt, die den Naturbegriff der Aufklärung entscheidend geprägt hat.

[113] Ebenda. S. 178.

[114] Ebenda. S. 179.

[115] Diderot: Frauen. S. 172.

[116] Vgl. hierzu Silvia Bovenschen: Die imaginierte Weiblichkeit [...]. Frankfurt/M. 1979. Ferner sei exemplarisch auf Die verborgene Frau [...]. Mit Beiträgen von Inge Stephan und Sigrid Weigel. 3. Aufl. Berlin 1988 sowie Inge Stephan/Carl Pietzcker (Hg.): Frauensprache – Frauenliteratur? [...] Tübingen 1986 verwiesen.

[117] Bovenschen führt diese Dichotomisierung des Frauenbildes auf die Zeit der Hexenverfolgung zurück, als der natur- bzw. sexualitätsverbundenen bösen Hexe die – qua unbefleckter Empfängnis – entsinnlichte Marienfigur entgegengestellt wurde. Silvia Bovenschen: Die aktuelle Hexe, die historische Hexe und der Hexenmythos [...]. In: Aus der Zeit der Verzweiflung [...]. Frankfurt/M. 1977. S. 259–312. S. 287.

weiblichen Natur bedinge den Hang der Frau zu Feigheit, Lügenhaftigkeit, Hinterlist und Verstellungskunst, und als unvernünftiges, unfertiges Subjekt halte sie es mit den oberflächlichen Dingen, neige zu Eitelkeit, Putzsucht und Hochmut und habe keinen Zugang zu den wahren sittlichen Werten.

> Sie können schön sein wie die Engel Klopstocks oder fürchterlich wie Miltons Teufel. Ich habe Liebe, Leidenschaft, Eifersucht, Aberglauben, Zorn in Frauen so ins Maßlose gesteigert gesehen, wie es bei Männern nie möglich wäre. [...] Sie sind undurchdringlich, wenn sie sich verstellen, grausam in der Rache, unerschütterlich in ihren Plänen, skrupellos in ihren Mitteln, voll tiefen, geheimen Hasses gegen die Herrschaft des Mannes. [...] Die Ideen von Gerechtigkeit, Tugend, Laster, Güte, Bosheit schwimmen an der Oberfläche ihrer Seele.[118]

Der anthropologische Diskurs der Aufklärung hat die tradierten Wissens-Invarianten Schwäche und Geschlechtsbestimmtheit der Frau unhinterfragt aus vorwissenschaftlichen Zusammenhängen übernommen. In Allianz mit den Machtdispositiven der Humanwissenschaft – d.h. qua medizinisch-psychiatrischer »Normalisierungsmacht«[119] – erhält die Rede vom weiblichen Geschlechtscharakter im anthropologischen Diskurs nunmehr ihre normative Festschreibung. Indem sich zunehmend die entstehenden Humanwissenschaften des Naturbegriffs bemächtigen, gewinnt die Rede über den weiblichen Geschlechtscharakter zudem eine neue Qualität: die Dämonisierung der Frau, wie sie in der moralisch-theologisch orientierten Diskussion um Hexen und Dämonen festzustellen war, wird durch die Pathologisierung und Psychiatrisierung des *anderen* Geschlechtes ersetzt.[120] Die Rede über das ›Wesen des Weibes‹ erfährt damit im anthropologischen Diskurs eine entscheidende Transformation: Indem Schwäche und Geschlechtsbestimmtheit der Frau nun direkt aus ihrer Natur bzw. aus der Konstitution des weiblichen Nervensystems abgeleitet werden können, erhalten die tradierten Wissensbestände einen naturwissenschaftlichen Unterbau, so daß sie – freilich reformuliert – an die neue ›Wissenschaft vom Menschen‹ anschlußfähig werden. Der psychiatrische Diskurs des 19. und 20. Jahrhunderts kann daher – wie noch zu zeigen sein wird – die Rede über den weiblichen Geschlechtscharakter bruchlos fortschreiben, wobei er weite Teile davon im Symptomenkomplex der Hysterie aufgehen läßt.[121] In der Logik der Humanwissenschaften ist die Frau nun

---

[118] Diderot: Frauen. S. 163f. bzw. 172.

[119] Vgl. hierzu Michel Foucault: Überwachen und Strafen [...]. Frankfurt/M. 1977; bes. S. 237f.

[120] Charcot betrachtet die Hexe folgerichtig als fehldiagnostizierte Hysterikerin, interpretiert die stigmata diaboli als körperliche Symptome einer hysterischen Erkrankung. Vgl. hierzu Schaps: Hysterie und Weiblichkeit. S. 52.

[121] »Die Hysterisierung des weiblichen Körpers« ist abgeschlossen. Vgl. hierzu Michel Foucault: Der Wille zum Wissen [...]. 2. Aufl. Frankfurt/M. 1988. S. 126ff. Von Beginn an waren die Vorstellungen über das ›Wesen des Weibes‹ eng mit der Hysterie (aus griech. *hystera* = Gebärmutter) verquickt. Die Hysteriekonzeption durchläuft ähnliche Transformationen wie die Rede über den weiblichen Geschlechtscharakter: Sah die Antike die Ursachen der Hysterie in der wandernden Gebärmutter, so machte man später die Säfte (vapeurs), die Einbildungskraft, die sensiblen Nervenfasern (Anthropologie), das Großhirn, die Ovarien und den Hormonhaushalt, das Keimplasma und zuletzt die Psyche für die ›hysterischen‹ Neigungen der Frau verantwortlich. Vgl. hierzu exemplarisch: Schaps: Hysterie und Weiblichkeit. Verwiesen sei ferner darauf, daß diese medizinischen ›Lehrmeinungen‹ mitunter gravierende Folgen für die behandelten Frauen hatten. Die Auffassung etwa, daß die Ursache der Hysterie in den Eierstöcken zu suchen

– qua ›nervlicher Minderwertigkeit‹[122] – eine potentielle Krankheit, so daß sich die psychiatrische Definition des weiblichen Geschlechtscharakters pointiert mit der Formel: »Anima femina est naturaliter hysterica« überschreiben ließe.[123]

Eine pathologische Erscheinung, eine Hysterika, ist die typische Giftmischerin des *Neuen Pitaval* freilich keineswegs. Eher ist sie eine ›Extremistin‹, die fast alle in der Rede über den weiblichen Geschlechtscharakter postulieren typischen Eigenschaften des Weibes in konzentrierter und potenzierter Form in sich vereinigt: Wie die ›normale‹ Frau ist auch die typische Giftmischerin primär durch emotionale und sexuelle Antriebe bestimmt, neigt sie zu Heuchelei und Verstellung, List und Tücke, Grausamkeit, Eitelkeit, Oberflächlichkeit usw. Im Gegensatz zum anthropologischen Diskurs verzichtet der *Neue Pitaval* jedoch auf die wissenschaftliche Untermauerung des Klischees. Nicht die Verankerung der ›Giftmordsucht‹ in der weiblichen Natur ist entscheidend, sondern die defiziente Sittlichkeit der Frauen. Der *Neue Pitaval* argumentiert primär moralisch, und er untermauert seine Vorstellungen mit literarischen Charakter- und Textmodellen. Für ihn sind die Brinvillier, Ursinus, Gottfried und Zwanziger keine Psychopathinnen, sondern ›ruchlose‹, ›lasterhafte Weiber‹, ›von der Sünde genährte Scheusale‹ und entsetzliche ›weibliche Ungeheuer‹, deren psychophysische Schwächen allenfalls am Rande interessant sind. Dessenungeachtet ist das Giftmord-Stereotyp tief in den alltagsweltlichen Vorstellungen vom ›Wesen des Weibes‹ verankert. Auf sie kann der *Neue Pitaval* kommentarlos zurückgreifen, sie liefern bis heute das Hintergrundwissen für die Behauptung vom Giftverbrechen als typisch weiblichem Delikt. Auch die Fachdiskurse gründen bis zu einem gewissen Grad in diesen lebensweltlichen »Ressourcen des *immer schon Vertrauten*«,[124] haben somit lediglich immer aufs neue erklärt, was ohnehin alle wissen.

2.3 Literarische Anteile im Giftmordwissen

Nicht nur die Vorstellungen vom weiblichen Geschlechtscharakter haben bei der Formation des Giftmord-Stereotyps im *Neuen Pitaval* entscheidend mitgewirkt. Als literarische und populärwissenschaftliche Fallsammlung operieren Hitzig und Häring darüber hinaus mit literarischen Deutungsmustern von Kriminalität, greifen auf Charakterbilder und Erzählstrategien zurück, die dem literarischen Diskurs zuzurechnen sind. Die literarischen Anteile des Giftmordwissens sind dem Klischee der typisch weiblichen Giftmischerin nicht äußerlich, sondern haben es entscheidend mitbestimmt.

---

sei, führte etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts zur Entfernung derselben bei zahllosen Frauen. Vgl. hierzu Thomas Laqueur: Auf den Leib geschrieben [...]. Frankfurt/M., New York 1992. S. 200–204.

[122] Vgl. hierzu Fischer-Homberger: Krankheit Frau. S. 42.

[123] Schaps: Hysterie und Weiblichkeit. S. 53.

[124] Habermas: Faktizität und Geltung. S. 38.

2.3.1 ›Große‹ und ›gemeine‹ Giftmischerinnen

Neben dem allen Giftmischerinnen gemeinsamen Kanon typischer Eigenschaften, wie er in den vorangegangenen Kapiteln untersucht wurde, finden sich auch deutliche Unterschiede zwischen den Frauen bzw. zwischen der Brinvillier und Ursinus auf der einen und der Zwanziger und Gottfried auf der anderen Seite. So beginnt die Fallgeschichte der Brinvillier mit folgender Textpassage:

> In Paris glänzte während der Regierung Ludwig des Vierzehnten eine Frau von großer Schönheit und ausgezeichnetem Geiste. Ihre Abkunft, ihr Rang und ihr Reichthum unterstützten die Ansprüche, welche sie vermöge jener beiden Eigenschaften in der höchsten Gesellschaft geltend machte. Ein Gestirn des Tages, bewundert und gefeiert bei ihren Lebzeiten, wurde sie auch nach ihrem Tode zu einem, aber einem Meteor, vor dem die ganze Menschheit erschrickt. Ihr fürchterlicher Name bezeichnet noch jetzt, nach hundert und siebzig Jahren, ein eigenes schauderhaftes Verbrechen, oder vielmehr eine ausgebildete Verbrecherkrankheit, die man gern für eine Abnormität der weiblichen Natur erklärte, wenn die Brinvillier nicht leider in letzter Zeit und in Deutschland Nachfolgerinnen gehabt hätte, welche, ohne von ihrem französischen Vorbilde zu wissen, dasselbe noch an moralischer Scheußlichkeit und Furchtbarkeit in der Wirkung übertreffen. (104)

Der Erzähleingang enthält bereits einige der wichtigsten Attribute, mit denen Häring die Marquise von Brinvillier versieht. Sie ist schön, geistreich und außergewöhnlich anziehend – auf diese »diabolische Macht« (124) des ›ruchlosen Weibes‹ (vgl. 145) wird mehrfach verwiesen –, ist eine vielbewunderte, gesellschaftliche Persönlichkeit von erstem Rang, die noch »gesucht, bewundert, angebetet und gefeiert« wurde, »als schon ein großer Theil ihres Wandels bekannt sein mußte.« (107) Ähnliches erfährt man auch von der Geheimrätin Ursinus:

> Die Witwe des geheimen Justizraths und Regierungsdirectors Ursinus lebte, geachtet und gesucht, in den ersten Kreisen von Berlin. Der Rang und das Ansehen ihres vor wenig Jahren verstorbenen Gatten, ihr ansehnliches Vermögen, eine imposante Gestalt, mit ansprechenden Gesichtszügen, so wie ihr Geist und ihre Bildung, machte sie zu einem Glanzpunkte in der damaligen Gesellschaft. Schon ihre Erscheinung bestach durch eine gewisse, nicht zurückstoßende Vornehmheit. (161)

Zwar seien die Giftmorde der Ursinus nicht von »jener diabolischen Lust, jenem fieberhaften Drange, zu vergiften« geprägt gewesen, »den wir [...] bei der französischen Marquise annehmen« (164), doch wird auch sie als eine geheimnisvolle, interessante Frau beschrieben, deren gräßliche »Thaten [...] eine großartige Beimischung« haben. (250) Ganz anders die Zwanziger:

> Sie war klein von Wuchs, hager, schief und verwachsen. Ihr bleiches, mageres Gesicht, mit den Spuren von Alter und Leidenschaft, verrieth auch keine Spur mehr von ehemaliger Schönheit. Aus ihren widrigen Augen blickte Gehässigkeit und Neid, während der Mund sich noch immer zu freundlichem Lächeln verzog und ihr Betragen über und über Höflichkeit, kriechende Unterthänigkeit und schmeichelndes Schönthun war. Eitel, gefallsüchtig und wollüstig von Jugend auf, entfernten Alter und Häßlichkeit noch nicht die Sünde und das Begehren von ihr. (227f.)[125]

Weder hat die Zwanziger die dämonische Schönheit und Anziehungskraft der Brinvillier, noch verfügt sie über deren Bildung und Esprit. Vielmehr wird ihr eine

[125] Diese Beschreibung stimmt z.T. wörtlich mit der Feuerbachs überein. Vgl. Merkwürdige Verbrechen in aktenmäßiger Darstellung. Bd. 1. S. 26.

durch Romanlektüre erworbene »Halbbildung« und »Anempfindelei« (229) bescheinigt, die ihr das »natürliche Gefühl« vergiftet und durch verlogene Empfindeleien bzw. »bloße Grimassen von Empfindungen«[126] ersetzt hätte. Gefallsucht und »Vergnügungslust« seien die Folgen dieses Lebenswandels. (vgl. 229) Ähnlich negativ wird auch die Gottfried beschrieben:

> Ihre lieblichen roten Wangen waren Schminke und nachdem alle Toilettenkünste entfernt, stand an der Stelle der blühenden, wohlbeleibten Dame vor den erschreckten Weibern ein blasses, angstvoll verzerrtes Gerippe. Aber mit dem äußeren Scheinbild sank zu gleicher Zeit das moralische Trugbild zusammen, was sie, seit zwanzig Jahren und mehr, vor den Menschen zur Schau getragen. Die Kraft zur Lüge versagte ihr, zu jener lebendigen Lüge, welche ihr Wesen zusammenhielt. (265)

Die Gottfried »hatte kein heißes Blut, keine starken Leidenschaften« (273) wie die Brinvillier und Ursinus, sie war eine von »Eitelkeit« und »Selbstsucht« beherrschte (274) »heuchlerisch-demüthige Creatur« (354), ein seelenloser Kobold, »eine kalte Speculantin im Dienste ihres Egoismus«. (351)

Indem die Fallgeschichten der ›vier Heroinen des Giftmordes‹ zwei Prototypen von Giftmischerinnen miteinander kontrastieren: die ›große Leidenschaftsverbrecherin‹ (Brinvillier, Ursinus) und die ›tückische Heuchlerin‹ (Zwanziger, Gottfried), rufen sie zwei bekannte Muster literarischer Verbrechensdarstellung ab, auf die etwa Schiller mehrfach rekurriert.

> Die Medea der alten Dramatiker bleibt bei all ihren Greueln noch ein grosses staunenswürdiges Weib, und Shakespeares Richard hat so gewiß am Leser einen Bewunderer, als er auch ihn hassen würde, wenn er ihm vor der Sonne stünde.[127]

Aus dieser Fähigkeit zur rücksichtslosen Überschreitung gesellschaftlicher Regeln, dies macht Schillers Anmerkung deutlich, resultiert auch die Faszinationskraft des großen Verbrechers. Der Kunsthistoriker Edgar Wind führt diese auf die magischen Potentiale zurück, die dem Rechtsbrecher in primitiven Gesellschaften zugesprochen wurden: »The powers of which the criminal is possessed induce him to place himself apart from the rules of the group«. Daher vermag er in bestimmten Opferritualen »as a true equivalent« an die Stelle des ›Devine King‹ zu treten, kann somit auch als »criminal god« bezeichnet werden.[128] Während literarische Texte diesen außergewöhnlichen Kriminellen bzw. den Verbrecher »leidenschaftlichen Handelns« zudem fast immer als eine durch Vorzüge der äußeren Natur begünstigte Erscheinung beschreiben, wird sein Gegenbild konsequent abgewertet. In diesem »Vertreter kalten Berechnens«[129] hat man es mit einem Heuchler und Intriganten zu tun, den man – ohnehin oft häßlich – nur »verabscheuen«, aber nicht »lieben, bewundern und bedauern«[130] kann. Im *Neuen Pitaval*

---

[126] Ebenda. S. 36.

[127] Friedrich Schiller: Die Räuber. Vorrede zur ersten Auflage. In: Ders.: Werke. Nationalausgabe. Hg. v. Julius Petersen u. Hermann Schneider. Bd. 3. Weimar 1953. S. 5–8; S. 7.

[128] Edgar Wind: The Criminal-God. In: Journal of the Warburg Institute. Bd. I (1937–38). S. 243–245. S. 243.

[129] Anke Bennholdt-Thomsen/Alfredo Guzzoni: Der »Asoziale« in der Literatur um 1800. Königstein/Ts. 1979. S. 117.

[130] Schiller: Die Räuber. Vorrede. S. 6.

werden diese beiden Verbrechertypen explizit wie folgt beschrieben und voneinander abgegrenzt:

> Die Brinvillier und die Ursinus waren diabolische Naturen, gleichsam die Aristokratinnen unter den Giftmischerinnen, diese [die Zwanziger; I.W.] ist die Demokratin. Die Brinvillier, deren Thaten zum Theil nur aus dem Nebellichte der Fabel uns entgegenglänzen, zerstörte und vernichtete das Leben der Anderen von ihrer Höhe herab, mit dem Hohn des Stolzes; ähnlich, aber mit mehr Vorsicht und Selbstbeherrschung, die Ursinus. Sie vertilgte, was ihren Zwecken im Wege stand, ohne Rücksicht der theuersten Blutsbanden, der innigsten Verhältnisse. Ihre gräßlichen Thaten haben aber eben deswegen eine großartige Beimischung. Sie setzte sich über Alles hinweg, was dem Menschen am heiligsten und theuersten ist. Die Zwanziger übte das Werk der Rache, aber die Rache einer gemeinen, tief gekränkten Natur, einer durchaus erbitterten Seele. Das Diabolische war nicht in ihrer Natur, es war nur das Product eines verfehlten Lebens, der getretene Wurm, der, unter den Qualen des Zertretenwerdens, Gifte in sich sammelt und ausspritzt, um Andern wieder Qualen zu bereiten. Zum Hohngelächter der Hölle hat sie nicht Muth, nicht Elasticität der Seele genug; eine Schleicherin, die nur heiser, innerlich bei sich lachte. (249f.)

Was die »Aristokratinnen« des Giftmordes gegenüber ihrem ›demokratischen‹ Gegenbild auszeichnet, ist jene ›kolossalische Größe‹, die Schiller in seiner *Vorrede* zu den *Räubern*, aber auch im einleitenden Teil des *Verbrechers aus verlorener Ehre* beschrieben hatte. Die Autoren des *Neuen Pitaval* ziehen eine absteigende Entwicklungslinie von der Brinvillier zur Zwanziger und schließlich zur Gottfried. »Die Zwanziger ist in dem Viergespann der Giftmischerinnen der Uebergang zu ihrer Nachfolgerin, der Gottfried.« (253) Woran es den beiden letztgenannten am meisten mangelt, ist Willensstärke, ist das entschlossene Bekenntnis zu sich selbst. Während die Brinvillier und auch die Ursinus »nur vor der Welt [...] heuchelten« und »nicht mit ihren Gefühlen [...] kokettirten«, ergehen sich die Zwanziger und die Gottfried in sentimentalem »Schönthun« und – was viel schlimmer wiegt – in »Selbstbetrug«. (253) So heißt es von der Zwanziger: »Im Lügen vor dem Richter log sie auch vor sich selbst, und fiel selbst mit dem Tode nicht aus der Rolle, die sie sich aufgegeben: immer, wenigstens in ihren eigenen Augen, interessant zu sein.« (254) Die Gottfried wird als »hohles Scheinbild« beschrieben, der alles »Göttliche«, »Menschliche« und »Dämonische« fehle: »Nichts von Affect, nichts von Leidenschaft, kein Hohn, kein Haß, keine Rache.« Als die außergewöhnlichen Verstellungskünste der kalten »Speculantin« versagen, sinkt »die ganze Lügenerscheinung [...] wie ein Dunstbild zusammen, das eben nur durch die Einbildungskraft und Täuschung den Andern groß war und furchtbar.« (351) Steht am Anfang dieser Deszendenzlinie das große, sich seiner selbst bewußte verbrecherische Individuum, so endet diese Entwicklung bei einer kleinmütigen, hohlen und von den eigenen Lügen getäuschten »Creatur«. (354)

Diese absteigende Linie von der großen (Aristokratin) zur gemeinen Verbrecherin (Demokratin) wird durch horizontale Differenzierungen ergänzt. Die Ursinus ist nicht ganz so dämonisch und überragend wie die Brinvillier, die Gottfried noch verworfener als die Zwanziger. Auf diese Weise wird der jeweilig Prototyp um jeweils eine abgeschwächte Variante ergänzt und somit das »Viergespann der Giftmischerinnen« (253) formiert. Durch permanente Vergleiche unter den Frauen

und Verweise auf die entsprechenden Fälle[131] wird ein sich selbst stabilisierender und legitimierender Aussage- und Verweiszusammenhang über die typisch weibliche Giftmischerin aufgebaut, der den Rekurs auf weitere empirische Fälle unnötig macht. Zwar wird von der Gottfried gesagt, daß sie »in ihrer ausgebildeten Verbrechenssucht allein und einzig« (268) dastehe, doch habe sie »wenigstens in dieser Lust, sich durch eine Autobiographie über ihre Sündhaftigkeit zu erheben, mit der Zwanziger einige Verwandtschaft.« (268) Die ›vier Heroinen des Giftmordes‹ sind eben keine singulären Erscheinungen, keine Ausnahmeindividuen, sondern exemplarische Fälle, verschiedene Typen weiblicher Giftmischerinnen, wie sie immer wieder auftreten können. Schon im Erzähleingang wird darauf verwiesen, daß die Brinvillier keine »Abnormität der weiblichen Natur« gewesen sei, da sie »Nachfolgerinnen« gefunden hätte, »welche, ohne von ihrem französischen Vorbilde zu wissen, dasselbe noch an moralischer Scheußlichkeit und Furchtbarkeit in der Wirkung übertreffen« (104), und bei der Ursinus heißt es, daß niemand »darauf gefaßt« gewesen war, »im Kreise der berliner Damenwelt eine Nachfolgerin der Brinvillier zu finden.« (162) Die Gottfried schließlich wird als »Nachfolgerin« der Zwanziger (253) bezeichnet. Daß sie nicht die letzte bleiben wird, macht die Typisierung der Frauen und das entschieden vertretene Postulat vom ›Giftmord als der Domäne des Weibes‹ deutlich. In den hier untersuchten Fallgeschichten, bzw. in der von Häring formierten Vierer-Konstellation, wird der Raum vermessen, in dem künftige Giftmischerinnen – als Wiederholung der Prototypen oder deren (neue) Varianten – auftauchen können.

2.3.2 Das Modell der poetischen Gerechtigkeit

In den Fallgeschichten der ›vier Heroinen des Giftmordes‹ steht die ›Tatschuld‹ der Frauen von Anfang an fest. Schon der Erzähleingang macht dem Leser deutlich, daß er es in der Geschichte der Marquise von Brinvillier zwar mit einer außergewöhnlichen Frau, letztendlich jedoch mit einem ›moralischen Scheusal‹ ersten Ranges zu tun hat, das es zu entlarven gilt, und auch bei der Gesche Gottfried ist nach wenigen Seiten klar, daß im Verlauf der Untersuchung »ein Ungeheuer ans Licht gezogen« werden wird, »das an Scheinheiligkeit, Mordlust und Furchtbarkeit alle bisher bekannten Verbrecherinnen weit hinter sich« gelassen hat. (263) Hauptverhandlungsgegenstand der Fallgeschichten ist ganz offensichtlich die ›Charakterschuld‹ der Frauen. Von Beginn an werden sie systematisch zu ›moralischen Ungeheuern‹, ›tückischen Heuchlerinnen‹ ›lasterhaften‹, ›ruchlosen‹, ›wollüstigen‹, ›rohen‹ und ›grausamen Weibern‹ aufgebaut, deren moralische Verwerflichkeit sich in der verbrecherischen Tat augenfällig manifestiert hatte. Zentrales Ziel der Pitavalgeschichten ist es, diese ›Charakterschuld‹ der Frauen als das geradezu »nothwendige Product des ganzen inneren Lebens«[132] darzustellen. Zwischen Lebensgeschichte und verbrecherischer Tat werden – qua Biographie-Konstruktion – eindeutige Kausalitätsbeziehungen hergestellt, »die eine zweifelsfreie

[131] Solche Vergleiche und Verweise finden sich etwa auf folgenden Seiten: 201f, 224, 227, 240, 249f., 349ff. usw.

[132] Voget: Gesche Margarethe Gottfried. S. V.